

0008173-91.2018.8.26.0451

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: Flavia de Cassia Gonzales de Oliveira

Comarca: Piracicaba

Foro: Foro de Piracicaba

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 27/07/2022

... 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso. (RE 603616, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-093 DIVULG 09-05-2016 PUBLIC 10-05-2016 - grifei). Assim, mesmo sem mandado judicial, os policiais civis tinham a possibilidade ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Piracicaba

Foro de Piracicaba

2ª Vara Criminal

Rua Bernardino de Campos, 55, Sala 7, Alemães - CEP 13417-100, Fone: (19) 3372-

3084, Piracicaba-SP - E-mail: piracicaba2cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo Digital nº:

0008173-91.2018.8.26.0451

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Documento de Origem:

Inquérito Policial - IP 192/2018 - 2º Distrito Policial de Piracicaba

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Anderson Gomes Yoneda e outros

Vítima:

Nicholas Bortoletto Banzatto e outros

Artigo da Denúncia:

\*

Tramitação prioritária

Aos 27 dias do mês de julho de 2022, à hora designada, por meio da Ferramenta Microsoft Teams, nos termos do Comunicado CG 284/2020, apresentaram-se a Exma. Sra. Dra. FLAVIA DE CASSIA GONZALES DE OLIVEIRA, MMª Juíza de Direito, o representante do Ministério Público, Dr. Paulo Kishi e o(a) Defensor(a) Público(a), Dr(a). Daniela Batalha Trettel (atua pela defesa do réu Kaue), dr. Rodrigo Correa Godoy (def. Ruan), e dr. Gustavo Henrique Pires (def. Anderson). Apresentados o acusado RUAN FELIPE BARGAS TOMAZ, as vítimas Fernando Covolam Brandão, Nicholas Bortoletto Banzatto, Pedro Covolam Brandão, Guilherme Tapia Facco, Victor Rensi, e as testemunhas arroladas pela defesa do réu Ruan: Samuel Wagner Iaccoppe da Silva e Renan Luiz Tomaz.

Ausentes os réus ANDERSON GOMES YONEDA E KAYE HENRIQUE DINIZ PEREIRA, os quais estavam cientes da presente designação, conforme termo de deliberação de fls. 635/637.

INICIADOS OS TRABALHOS, com a concordância das partes, pela MM. Juíza foram colhidos os depoimentos das vítimas (Fernando, Nicholas, Pedro, Guilherme, Victor), as testemunhas da defesa (Samuel e Renan) pelo sistema virtual e, em seguida,

interrogado o réu (Ruan).

Em seguida, pela MM Juíza foi deliberado:

Tendo em vista que os réus Anderson Gomes Yoneda e Kaue Henrique Diniz Pereira estavam cientes e não compareceram nem pessoal e nem virtualmente à audiência para hoje designada, DECRETO AS SUAS REVELIAS.

“Não havendo mais provas a serem produzidas, encerro a instrução, determinando às partes que passem aos debates orais:

Dada a palavra ao ilustre representante do Ministério Público, manifestou-se sua Excelência nos seguintes termos:

"MM. Juíza,

ANDERSON GOMES YONEDA, KAUÊ HENRIQUE DINIZ PEREIRA e ruan felipe bargas tomaz estão sendo processados como incursos no artigo 157, § 2.º, inciso II, e § 2.º-A, inciso I (sete vezes), em concurso formal de infrações (art. 70, CP), c.c. o art. 244-B, da Lei 8.069/90, combinados com o art. 29 do Código Penal porque, dia 23 de janeiro de 2016, por volta de 01h00, na rua Irineu Lorenzi, s/n, bairro Vila Monteiro, nesta cidade e comarca, agindo em conluio e com identidade de desígnios delituosos com o adolescente Renan Luís Tomaz, e com outra pessoa não identificada, subtraíram, para si, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo e violência física, uma bolsa, marca Adidas, cor azul, um notebook, marca Semp Toshiba, e um telefone celular da marca Sony Speria, modelo M2Aqua, pertencentes a Carlos Eduardo Philadelpho Machado; uma carteira de couro preta, cartões bancários e do veículo Ford/Fiesta placa EIN-0847, e um telefone Apple iPhone 4S, pertencentes a Pedro Covolam Brandão; um maço de cigarros, chaves de residência e cartões de propriedade de Fernando Covolam Brandão, um aparelho celular, marca Sony Xperia, pertencente a Nicholas Bortoletto Banzatto, um telefone Iphone 4, pertencente a Guilherme Tapia Facco, um aparelho celular Nokia Lumia 920 pertencente a Victor Rensi, e chaves do veículo WV/Fox placa BAB-4477, pertencentes a Eduardo Oliveira Mello.

Outrossim porque, nas mesmas condições de data, horário e local, os denunciados, agindo em conluio e com identidade de desígnios delituosos, corromperam ou facilitaram a corrupção de Renan Luís Tomaz, menor de 18 (dezoito) anos à época dos fatos, com ele praticando infração penal.

Preliminarmente, deixo consignado que incabível proposta de Acordo de Não Persecução Penal porque os delitos foram praticados com grave ameaça às vítimas.

A ação penal deve ser julgada procedente.

Autoria e materialidade delitivas foram comprovadas, sendo de rigor o desate condenatório.

Segundo se apurou, os réus, o adolescente e a pessoa não identificada ajustaram-se para a prática dos crimes de roubo.

Com o uso de capuzes e portando armas de fogo, abordaram e anunciaram o “assalto” às vítimas, que conversavam e esperavam outros amigos nas proximidades da praça “Kiyoshi Mizuhira”.

Além das ameaças exercidas com emprego das armas de fogo, os denunciados e os comparsas agrediram fisicamente as vítimas Carlos Eduardo Philadelpho Machado e Nicholas Bortoletto Banzatto com chutes e cotoveladas (RUAN desferiu chutes em Carlos Eduardo, fls. 21/21 e 27/28; KAUÊ desferiu cotovelada em Carlos Eduardo; Renan segurou Nicholas pela camisa e o empurrou contra uma árvore; RUAN portava uma das armas, fls. 27/28).

Na sequência, apoderaram-se dos objetos acima descritos, sendo que alguns eram portados pelas vítimas, enquanto outros estavam nos veículos Ford/Fiesta, placas EIN-0847, e VW/Fox, placas BAB-4477, pertencentes a Pedro Covolam Brandão e Eduardo Oliveira Mello e evadiram-se.

Na Delegacia de Polícia, durante as investigações, policiais civis receberam informações sobre a autoria dos crimes e na residência ocupada pelos denunciados e pelo adolescente, encontraram parte dos objetos subtraídos (carteira de couro e chave de carro de Pedro Colovam Brandão -fls. 33; notebook e celular de Carlos Eduardo Philadelpho Machado -fls. 21/23; boletim de ocorrência de fls. 10/15; relatórios policiais de fls. 16/17 e 64/65), bem como uma arma de fogo de responsabilidade de ANDERSON GOMES YONEDA (fato apurado em procedimento próprio,

boletim de ocorrência de fls. 18/30).

Carlos Eduardo Philadelpho Machado reconheceu RUAN FELIPE BARGAS TOMAZ (fotograficamente, fls. 21/23), Victor Rensi reconheceu RUAN FELIPE BARGAS TOMAZ (fotográfica e pessoalmente), KAUE HENRIQUE DINIZ PEREIRA (fotograficamente) e o adolescente Renan Luis Tomaz (fotográfica e pessoalmente, fls. 31/32), Guilherme Tapia Facco reconheceu ANDERSON GOMES YONEDA (pessoalmente, fls. 163/164), RUAN FELIPE BARGAS TOMAZ e o adolescente Renan Luis Tomaz (por fotografias, fls. 34/36) bem como apontou KAUE HENRIQUE DINIZ PEREIRA como pessoa muito parecida a um dos assaltantes (em ato de reconhecimento pessoal, fls. 163), Nicholas Bertolotto Banzatto reconheceu ANDERSON GOMES YONEDA (pessoalmente, fls. 165/166), como autores do roubo.

Diante de todas essas circunstâncias, é certo que os denunciados praticaram com o adolescente Renan, corrompendo-o, o delito de roubo acima narrado.

Na fase policial, a vítima Carlos Eduardo Philadelpho declarou "estava acompanhado de mais seis amigos e juntos ali conversavam tranquilamente. Eu estava encostado no veículo de meu amigo Vitor, portanto, estava de costas para a rua e não notei a aproximação de várias pessoas desconhecidas, as quais chegaram e comunicaram o assalto. Em dado instante eu tive meu rosto atingido por uma cotovelada violenta, desferida por um dos assaltantes. Diante da agressão, eu me desequilibrei e caí no chão. Não consegui ver as características do indivíduo que me agrediu, primeiramente. Porém passei a ser agredido com chutes por outro indivíduo alto, de pele parda. A todo instante os assaltantes pediam "passa o radinho, passa o radinho", acreditando estarem em número de quatro/cinco indivíduos. Eu entreguei meu telefone celular de marca Sony, modelo Xperia M2A aqua, avaliado em torno de R\$ 700,00. Enquanto eles subtraíam meu celular, os demais roubavam pertences dos meus amigos. Em certo momento, eu notei que um dos assaltantes aproveitou-se que a porta do veículo de Vitor estava aberta e passou a observar se havia pertences ali, como seu notebook de marca Semp Toshiba, modelo IA1413G, avaliado em R\$ 1.000,00, que estava dentro do veículo e foi subtraído também. Toda a ação não durou mais de dois minutos, sendo que os assaltantes deixaram o local rapidamente, inclusive levando as chaves dos veículos de seus amigos. A polícia militar foi acionada, contudo não localizou os assaltantes e logo depois os conduziu ao plantão policial. Passadas algumas semanas, eu soube que um amigo/vítima foi chamado nesta unidade e reconheceu alguns objetos que foram localizados na casa de suspeitos, avisando o declarante para aqui também comparecer. Reconheço sem sombra de dúvidas o notebook de marca Semp Toshiba havendo inclusive um adesivo na tampa que foi colocado por mim, bem como meu telefone celular, marca Sony, APRESENTANDO OS MANUAIS E NOTAS FISCAIS DE AQUISIÇÃO. Foi mostrada fotos de suspeitos e dentre eles eu reconheço RUAN FELIPE como sendo o assaltante que me agrediu com chutes quando eu já estava caído no chão e que participou do assalto" (fls. 22/23).

Em juízo ratificou integralmente as declarações prestadas na fase policial. Não viu arma de fogo. Eles vestiam o gorro do moleton. Dava para ver o rosto. Confirma que foram subtraídos seu notebook, celular e roupas. Da maioria das vítimas foram subtraídos aparelhos celulares e para não saírem do local subtraíram as chaves dos carros. Foi à Delegacia e fez reconhecimento dos bens subtraídos. Também reconheceu o réu Ruan como um dos autores do delito, ou seja, o autor que usava o moleton amarelo. Quando fez o reconhecimento na delegacia de polícia houve certeza. Ele tinha o cabelo raspado, tinha o rosto fino, sobrancelhas grossas, pele negra, magro, altura média de 1,80 m. Vendo a fotografia de fls. Fica entre o num 2 e num 3, pois são familiares. O 5 tbm o lembra do autor. Reconhece o réu Anderson como um dos autores do delito. Lembra-se muito bem do réu Anderson na hora do crime, ou seja, 90% de certeza. Ruan salvo engano é o num 3 das fotos e tem certeza que é um dos autores do delito. Lembra-se bem dele com certeza. Acha que ele estava com o moleton amarelo. O réu Kauê tem quase certeza que foi ele que deu a cotovelada. Não chegou a ver armas de fogo. Seus amigos disseram que viram algo na cintura. Ruan tem certeza. Kaue e Anderson são parecidos. Não se lembra se havia entre eles um adolescente. A idade média dos assaltantes era 24/28 anos, havia um mais novo que os outros. No total eram 3 assaltantes e seriam os réus vistos em audiência. Pelo que foi passado seus bens estava com os réus hoje vistos e eles estavam juntos. A

ação criminosa foi rápida coisa de 15 minutos. Foram mostradas 3 ou 4 fotos. Fez o reconhecimento após descrever os autores. O Ruan foi o primeiro que teve a visão. A disso tomou a cotovelada. Em relação a Ruan tem certeza que ele foi um dos autores. A praça tinha boa iluminação.

Reconheceu na fase policial o réu Ruan, conforme fls. 23.

A vítima Victor Rensi declarou "estava com meus amigos, sendo que nos dirigíamos até o Mc Donald's para lancharmos. Estávamos em dois carros e chegando naquele local estava muito cheio de gente, e resolvemos sair dali e dar umas voltas para retornarmos mais tarde. Rodamos por alguns minutos e encontramos um outro colega e paramos em uma praça próximo ao Eventu's, logo atrás do cursinho CLQ e ali descemos do carro para combinarmos de irmos para outro local. Permanecemos ali conversando por cinco minutos quando, inesperadamente, fomos abordados por cinco indivíduos, sendo dois armados com arma de fogo, quatro deles faziam uso de capuz da blusa e outro somente estava com a gola da blusa alta e, de imediato, um deles desferiu um "cotovelada" na cabeça de Carlos e um outro apontou uma arma de fogo. Passaram a subtrair os pertences de todos, dentre eles aparelho de telefone, notebook, chaves dos carros, documentos dos carros e documentos pessoais. Em seguida evadiram-se a pé, sentido bairro Vila Monteiro. Eles me subtraíram o telefone celular, marca Nokia, modelo Lumia 920, cor preta, avaliado em R\$ 600,00, O indivíduo que chegou dando cotovelada em Carlos Eduardo trata-se de pessoa de cor parda, magra, com 1,80m aproximadamente, aparentando cerca de 25 anos, trajava uma blusa de moletom preta com capuz e calça jeans. O primeiro que chegou mostrando a arma era pessoa de cor parda, magro, altura aproximada de 190m, aparentando cerca de 20 anos, usava blusa de moletom amarela com capuz, bermuda jeans. O outro que estava também armado, pessoa de cor parda, magro, altura de 1,80m aparentando 20 a 25 anos de idade, blusa de moletom azul com capuz. Os outros dois também eram de cor parda, magro, altura aproximada de 1,80m e aparentando 20 anos de idade, sendo que um deles que trajava blusa de moletom com logotipo de Nike, de cor preta, me pegou pela camisa e empurrou contra árvore e, posteriormente, me jogou sobre o capô do meu veículo e passou a revistar-me. Ele subtraiu o celular que estava no meu bolso. Reconheço a fotografia de RENAN como sendo o autor do crime que me pego pela camisa e me empurrou contra a árvore e depois subtraiu meu celular. Reconheço também KAUE como sendo o autor que desferiu a "cotovelada" em Carlos e RUAN como sendo quem estava com a arma em punho e desferiu chutes em Carlos quando ele já tinha caído no chão" (fls. 28/29).

Em juízo, ratificou integralmente o depoimento prestado na fase policial. Os autores usaram armas de fogo para a prática da subtração. Carlos Eduardo foi muito agredido. Dois autores estavam armados e chegou a ver as armas. Todos tiveram bens subtraídos. Tudo foi muito rápido. Depois foram à delegacia registrar a ocorrência. Foi recuperado o seu celular e pertences do Carlos. As chaves dos carros não foram recuperadas. Quando fez os reconhecimentos na delegacia teve certeza, Reconheceu três dos autores. Ratifica em juízo o reconhecimento do réu Ruan com certeza. Ele colocou a mão dentro dos bolsos das vítimas e subtraiu os objetos. Ratifica o reconhecimento do réu Kauê, pessoa que foi o agressor do réu Carlos Eduardo, dando-lhe uma cotovelada. O de num 1 e o num 4 reconhece como autores. O num 1 estava com arma de fogo e apontou-a às vítimas. O num. 4 removeu os objetos das vítimas. O num 1 apontou a arma e era um dos mais violentos. O kauê também foi muito violento e foi covarde contra o Carlos Eduardo. A ação criminosa foi rápida. Foi tudo muito rápido. Dos assaltantes havia um bem baixo que aparentava ter 16 ou 17 anos de idade. Ele estava com uma das armas e também averiguou se todos estavam com bolsos limpos. Eles fugiram pela escuridão, viraram a esquina e fugiram. A polícia falou que chegou numa casa e todos estavam lá e apreenderam os bens. Viu duas armas de fogo. Em juízo reconheceu também Anderson, pois foi bem violento. Reconheceu 3 autores no reconhecimento pessoal. Recebeu uma pasta na delegacia com várias fotos para tentar fazer o reconhecimento dos autores. A grande maioria das fotos não tinham nada a ver com os fatos. Não disse na delegacia, ou seja, no boletim de ocorrência de que "não teria condições de reconhecer os autores". Não sabe porque constaram isso. O réu Ruan foi agressivo. Foi prensado contra o seu próprio carro. Tudo que tinha nos bolsos foi subtraído. O Ruan não estava armado. O de num 1, ou

seja , o mais alto e o menor estavam com as armas de fogo. Reconhece Ruan sem sombras de dúvidas. (Anderson estava deslogado quando do reconhecimento em juízo). Na delegacia, a vítima reconheceu RENAN e RUAN como sendo autores do delito (fls. 32 e 33).

A vítima Guilherme declarou "estávamos ao lado dos veículos quando, em dado momento, de forma repentina, notamos a aproximação de cinco indivíduos jovens, os quais vinham caminhando rapidamente em nossa direção, todos com blusões de moletom com capuzes na cabeça. Os indivíduos já chegaram de forma agressiva e, diziam que se tratava de um assalto. Durante o assalto eles passaram a agredir a todos com socos e cotoveladas. Eu fui atingido por um deles, que me pegou pelo pescoço e desferiu um soco na face. Notei também que um deles estava na posse de um revólver e permanecia apontando para meus amigos, enquanto que os outros quatro subtraíam os pertences, sendo que a todo momento pediam "passa o radinho" (celular) Eu tive meu aparelho celular Iphone 4, de cor branca subtraído por um dos assaltantes. A ação não demorou nem dois minutos e do mesmo modo que chegaram, eles saíram do local, agora em correria. Dois dos meus amigos não tiveram nenhum objeto subtraído, pois estavam dentro do veículo, os quais não foram revistados por assaltantes. Nós acionamos a polícia militar que esteve no local e colheram alguns dados, contudo não localizaram os assaltantes. Reconheço RENAN e RUAN como sendo dois dos cinco assaltantes que nos atacou na data de 23.01.2016" (fls. 35/36).

Auto de reconhecimento a fls. 37 e 166.

Em juízo ratificou as declarações prestadas na fase policial. Ratificou o reconhecimento de sua assinatura nos termos a fls. 37 e 166.

A vítima Eduardo Oliveira declarou "estava com meus amigos em uma praça quando seu amigo Guilherme me disse "tomamos". Eu entendi que se tratava de um roubo, vi cinco pessoas se aproximando com blusas com toucas coloridas, porém com o rosto descoberto. Comecei a jogar meus pertences debaixo do carro. Reparei que os autores do roubo estavam abordando e agredindo meus colegas. Ao chegarem em mim, eles pegaram apenas a chave do meu veículo, pois os outros pertences estavam embaixo do carro. Eu fui o último a ser abordado, portanto, foi mais rápido. Como eu estava de costas, eu não sei informar as características dos autores e não tenho condições de reconhecê-los" (fls. 164).

Em juízo ratificou que eram cinco autores que vieram na sua direção e direção dos amigos. Foram abordados e exigiram a entrega de bens. Antes, porém, conseguiu jogar seus pertences embaixo de um carro. Eles subtraíram as chaves do meu carro. Quando focou no que estava acontecendo viu o amigo Carlos Eduardo sendo agredido fisicamente pelos autores. Eles vestiam gorros dos moletons e os rostos estavam aparentes. Não consegue se recordar hoje as feições dos autores. Lembra-se que Fernando falou que viu arma de fogo e apontada. Lembra-se que o notebook e um aparelho celular foram recuperados. Sua chave não foi recuperada. Foi à delegacia de polícia para fazer reconhecimento dos autores. Não conseguiu reconhecer ninguém. Guilherme e Nicholas lhe disseram que reconheceram os autores. Não acredita que tenha condições de reconhecer alguém. Pode tentar. Um deles tinha menos de 1,80, pele morena, magro. A ação foi rápida e não se lembra de contato visual com armas. Lembra-se que a vítima Carlos foi chutada e socada. Difícil dizer se havia um adolescente entre os autores. Não sabe como a polícia recuperou os bens. Em razão do tempo não pode descrever bem os autores.

A vítima Nicholas Bortoletto declarou "estava com meus amigos no local, quando cinco pessoas se aproximaram do grupo com capuzes, cada um deles com uma cor diferente, porém com o rosto descoberto, e anunciaram o assalto, Eles portavam duas armas de fogo e agrediram meu amigo Carlos com "cotoveladas", chutes e soco. Quanto as características deles, tinha um negro, alto e magro; um negro e baixo; um branco, alto e magro e não consigo descrever os outros. Reconheço ANDERSON como sendo um dos autores do roubo, acreditando que era quem portava a arma de fogo. Reconheço KAUE, mas não com toda certeza. Eles subtraíram meu celular Sony, cor preta avaliado em R\$ 1.000,00" (fls. 168).

Em juízo confirmou as declarações prestadas na fase policial. Disse que estava com as demais vítimas na calçada quando um grupo de cinco ou seis pessoas aproximaram-se e anunciaram "assalto". Havia pelo menos duas armas de fogo, pois separaram as

vítimas em dois grupos. Os autores pediram os celulares. Um deles chegou agredindo fisicamente meu amigo. Foi pegar o celular que estava no carro e levou um chute no peito e meu amigo continuou sendo agredido. O assalto durou dois minutos. A vítima Carlos Eduardo apanhou bastante, pois foi jogado ao solo e chutaram o rosto dele. Ele não reagiu e apanhou de graça. Ninguém reagiu. Foi subtraído seu aparelho celular. Das vítimas foi subtraído aparelhos celulares, notebook e outros bens. Todos foram ameaçados com armas de fogo. Os autores usavam bonés e não cobriam os rostos. Eles chegaram e fugiram a pé. Em seguida acionaram a polícia com o celular de um amigo que estava escondido dentro do carro. Passados alguns minutos apareceu um carro da polícia militar. Foi elaborado boletim de ocorrência. Foi chamado à delegacia para fazer reconhecimento dos autores. No local, salvo engano, estavam dois dos autores que reconheceu. Foram mostradas as próprias pessoas. Mostraram quatro pessoas e dois delas estavam entre elas. Ratifica que reconheceu. Teve certeza da pessoa que reconheceu como autor do delito. Ela agrediu meu amigo. Ratifica os depoimentos prestados na fase policial e os reconhecimentos. Hoje em razão do tempo decorrido não consegue mais se recordar. Na delegacia fez reconhecimento com certeza. O segundo se lembra de haver reconhecido na delegacia (kaue). O primeiro não se lembra. Ratifica que reconheceu Anderson e tem dúvidas em relação a Kaue. O que me chutou era o mais violento. Kaue é bem parecido com outro autor. O mais violento não se lembra o nome. Além do notebook foi recuperado o celular de notebook, salvo engano. As chaves dos carros foram recuperadas. Não se lembra com quem foram apreendidos os bens. Segundo a polícia, os autores estavam praticando roubos contra várias repúblicas. Não consegui identificar se havia adolescente. No total eram 4 ou 5 autores. Viu gorro de moleton e bonés, mas não tampavam o rosto. Não se lembra como foi feito o reconhecimento na fase policial. Nada houve afirmações dos policiais na fase policial.

Auto de reconhecimento (fls. 169) do réu Anderson.- Ratifica o reconhecimento em juízo. O réu Anderson salvo engano estava no outro grupo.

A vítima Fernando declarou "estava com meus amigos em uma praça quando fomos abordados, de surpresa, por cinco indivíduos que se aproximaram e anunciaram o assalto. Eles portavam duas armas de fogo. Fui abordado por um dos indivíduos que falava para ficar com os braços para cima, ele pegou o que eu tinha no bolso, sendo apenas cartão e cigarro. Um dos meus amigos chegou a apanhar, mas não me lembro qual. Não tenho condições de descrever os autores em razão do tempo e de ter sido rápido. Na época eu os descrevi na delegacia. Não reconheceu os indivíduos pois faz muito tempo e tudo foi rápido" (fls. 206).

Em juízo ratificou as declarações prestadas na fase policial.

No mesmo sentido, a vítima Pedro que não logrou reconhecer os réus em razão do tempo (fls. 207).

Em juízo, a vítima Pedro confirmou a ocorrência do delito de roubo. Era aproximadamente cinco autores, sendo dois armados. Eles revistaram os automóveis e as pessoas. Confirma a subtração de bens, chaves e celulares das vítimas. Teve pertences recuperados.

O policial Marcelo disse que na época dos fatos receberam informações de que havia uma casa com autores de prática de roubos contra repúblicas. Foram ao local e localizaram os réus. Com eles havia uma arma de fogo que o réu Anderson confessou ser dele. No local também havia vários objetos que foram subtraídos das vítimas.

Para as vítimas foram exibidas fotografias das pessoas que foram abordadas na casa e algumas vítimas reconheceram os réus. Na delegacia algumas vítimas fizeram reconhecimento fotográfico e depois reconhecimento pessoal. Não conhecia os réus. Na casa havia bens de outras vítimas (máquinas fotográficas e outros bens). Um dos abordados na casa era menor. Era uma casa alugada salvo engano. Estavam os réus e alguns familiares. Poderia ser a casa de um deles. Minha equipe não apurou outros crimes contra repúblicas. Houve um furto e um roubo. Não se recorda bem eram crimes contra residência. Desconhece se foram reconhecidos em outros processos. Kauê, Ruan, Renan e Anderson. Foi apreendida apenas uma arma de fogo.

Samuel disse que é amigo íntimo do réu Ruan. Trabalha com ele. Ele é uma pessoa de boa índole.

O infrator Renan disse que "tudo que foi encontrado foi apreendido no meu quarto".

Entraram na sua casa sem autorização de ninguém! Os corréus Ruan, Anderson e Kauê também estavam no local e foram levados para averiguação. Não se recorda de detalhes do dia da apreensão. Fui “eu que fiz!”

Interrogado em juízo, Ruan alegou que já foi condenado e está “assinando carteirinha”. Disse que não fez nada do que foi imputado. Foi acordado por policiais que disseram que na sua casa foram apreendidos alguns objetos com seu irmão e arma de fogo. Foi levado para reconhecimento na delegacia de polícia. Os réus ANDERSON e KAUE permaneceram em silêncio (fls. 170 e 175).

Com efeito, o conjunto probatório acostado ao processo não deixa dúvidas de que os réus são os autores dos delitos imputados na exordial.

As vítimas foram firmes e uníssonas ao narrarem que foram abordadas pelos réus e seus comparsas, os quais mediante emprego de arma de fogo e violência, subtraíram seus pertences. Outrossim, elas reconheceram os réus como autores do delito.

Assim, não há nada nos autos que possa afastar as declarações apresentadas, pois estão em conformidade com os demais elementos de provas. É cediço que nos crimes patrimoniais a palavra das vítimas tem grande relevância, pois os delitos foram praticados na clandestinidade.

Ademais, não bastasse, denota-se do relatório de investigações a fls. 38/39, que os réus encontravam-se na residência onde os bens das vítimas foram localizados.

Depreende-se que no imóvel estavam KAUE, Ruan, Renan e Anderson. No quarto de Ruan o notebook pertencente à vítima Carlos e seu aparelho celulr.

Portanto, diante das declarações das vítimas e encontro de parte da res furtiva na posse dos réus, indubitoso que eles foram os autores do delito.

Outrossim, devidamente comprovado que os réus usaram armas de fogo para constranger as vítimas, que também foram agredidas fisicamente.

Não há dúvida que o delito foi praticado mediante concurso de agentes, pois todos participaram da empreitada delitiva.

Por fim, as vítimas declararam que o adolescente RENAN participou da empreitada delitiva e foi responsável por segurar Nicholas pela camisa e empurrá-lo contra uma árvore, sendo inequívoco que os demais réus corromperam e envolveram-no na prática criminosa.

Destarte, é imperiosa a condenação dos réus pelo delito de roubo majorado e corrupção de menor.

#### DA DOSIMETRIA DA PENA

Seguindo o critério trifásico, na primeira fase, a pena-base deve ser aplicada acima do mínimo legal, tendo em vista que o crime foi praticado mediante duas majorantes. Assim, a majorante da arma de fogo deverá ser usada para aumentar a pena, na terceira fase, pois possui fração maior, enquanto a majorante referente ao concurso de agentes deverá ser utilizada para fixação da pena-base acima do mínimo legal.

Outrossim, a violência dos réus extrapolou o necessário para o crime, tendo em vista que se encontravam em cinco pessoas, sendo duas armadas, o que era suficiente para impedir qualquer reação por parte das vítimas.

Ademais, denota-se que o réu ANDERSON ostenta duas condenações capazes de caracterizar reincidência, devendo a do processo nº 0004355.10.2013 ser considerada como maus antecedentes.

Na segunda-fase, a reincidência do réu ANDERSON fará com que a pena seja exasperada (processo nº. 0003109-08.2015). Ausentes outras circunstâncias agravantes e atenuantes.

O delito foi praticado mediante o emprego de arma de fogo, o que fará com que a pena do roubo seja aumentada.

Denota-se a incidência de concurso formal, pois os réus mediante uma conduta atingiram de forma consciente o patrimônio de vítimas diferentes, fazendo com que a pena seja exasperada.

Outrossim, entre os crimes de corrupção de menores e o roubo majorado deverá ser reconhecido o concurso formal.

Diante da gravidade do caso concreto, agressividade dos réus e modus operandi deverá ser fixado regime inicial fechado, único suficiente para repressão e reprovação do delito.

Incabível substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Ante o exposto, requeiro seja julgada procedente a presente ação, nos termos expostos.

Dada a palavra à nobre defensora do acusado Kaue, manifestando-se sua Excelência nos seguintes termos:

"MM.Juiza, Kauê Henrique Diniz Pereira foi denunciado como incurso no artigo 157, § 2.º, inciso II, e § 2.º-A, inciso I (aplicando-se o aumento previsto para o então inciso I do § 2.º do art. 157 do Código Penal), por sete vezes, em concurso formal de infrações (art. 70, CP), c. c/ o art. 244-B, da Lei 8.069/90, este também em concurso formal (art. 70, CP) com os crimes de roubo, todos combinados com o art. 29 do Código Penal.

Segundo a denúncia (fls. 124-127), no dia 23 de janeiro de 2016, por volta de 01h, na rua Irineu Lorenzi, s/n, bairro Vila Monteiro, nesta cidade e comarca de Piracicaba/SP, Anderson Gomes Yoneda, Kauê Henrique Diniz Pereira, Ruan Felipe Bargas Tomaz, agindo em conluio e com identidade de desígnios delituosos com o adolescente Renan Luís Tomaz, e com outra pessoa não identificada, subtraíram, para si ou para outrem, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo e violência física, uma bolsa, marca Adidas, cor azul, um notebook, marca Semp Toshiba, e um telefone celular da marca Sony Speria, modelo M2Aqua, pertencentes a Carlos Eduardo Philadelpho Machado; uma carteira de couro preta, cartões bancários e do veículo Ford/Fiesta placa EIN-0847, e um telefone Apple iPhone 4S, pertencentes a Pedro Covolam Brandão; um maço de cigarros, chaves de residência e cartões de propriedade de Fernando Covolam Brandão, um aparelho celular, marca Sony Xperia, pertencente a Nicholas Bortoletto Banzatto, um telefone Iphone 4, pertencente a Guilherme Tapia Facco, um aparelho celular Nokia Lumia 920 pertencente a Victor Rensi, e chaves do veículo WV/Fox placa BAB-4477, pertencente a Eduardo Oliveira Mello.

Consta, também, que, nas mesmas condições de data, horário e local, Anderson, Kauê e Ruan, agindo em conluio e com identidade de desígnios delituosos, corromperam ou facilitaram a corrupção de Renan Luís Tomaz, menor de 18 (dezoito) anos à época dos fatos, com ele praticando infração penal.

Ainda de acordo com a inicial, os réus, o adolescente e outra pessoa não identificada ajustaram a prática de um roubo. Usando capuzes para cobrir parcialmente os rostos e portando dois revólveres, abordaram e anunciaram o assalto às vítimas, que conversavam e esperavam por outros amigos nas proximidades da praça "Kiyoshi Mizuhira" (atrás do "cursinho CLQ"). Além das ameaças exercidas com o emprego das armas de fogo, os réus e seus comparsas agrediram fisicamente as vítimas Carlos Eduardo Philadelpho Machado e Nicholas Bortoletto Banzatto com chutes e cotoveladas (Ruan desferiu chutes em Carlos Eduardo, fls. 21/21 e 27/28; Kauê desferiu cotovelada em Carlos Eduardo; Renan segurou Nicholas pela camisa e o empurrou contra uma árvore; Ruan portava uma das armas, fls. 27/28). Na sequência, apoderaram-se dos objetos acima descritos, sendo que alguns eram portados pelas vítimas enquanto outros estavam dentro dos veículos Ford/Fiesta, placa EIN-0847, e VW/Fox, placa BAB-4477, pertencentes a Pedro Covolam Brandão e Eduardo Oliveira Mello, e evadiram-se. Na Delegacia de Polícia, durante as investigações, policiais civis receberam informações sobre a autoria do crime e, na residência ocupada pelos réus e pelo adolescente, encontraram parte dos objetos subtraídos (carteira de couro e chave de carro de Pedro Colovam Brandão - fls. 33; notebook e celular de Carlos Eduardo Philadelpho Machado - fls. 21/23; boletim de ocorrência de fls. 10/15; relatórios policiais de fls. 16/17 e 64/65), bem como uma arma de fogo de responsabilidade de Anderson Gomes Yoneda (fato apurado em procedimento próprio, boletim de ocorrência de fls. 18/30).

Por fim, a denúncia aponta que:

Carlos Eduardo Philadelpho Machado reconheceu Ruan Felipe Bargas Tomaz (fotograficamente, fls. 22/24);

Victor Rensi reconheceu Ruan Felipe Bargas Tomaz (fotográfica e pessoalmente), Kauê Henrique Diniz Pereira (fotograficamente) e o adolescente Renan Luis Tomaz (fotográfica e pessoalmente, fls. 31/32);

Guilherme Tapia Facco reconheceu Anderson Gomes Yoneda (pessoalmente, fls. 163/164), Ruan Felipe Bargas Tomaz e o adolescente Renan Luis Tomaz (por



fotografias, fls. 34/36) bem como apontou Kauê Henrique Diniz Pereira como pessoa muito parecida a um dos assaltantes (em ato de reconhecimento pessoal, fls. 163); Nicholas Bortoletto Banzatto reconheceu Anderson Gomes Yoneda (pessoalmente, fls. 165/166), como autores do roubo.

Interrogado na Delegacia de Polícia, o réu Kauê exerceu o seu direito constitucional ao silêncio (fls. 175).

Em solo policial, Carlos Eduardo Philadelpho Machado, vítima, reconheceu por fotografia Ruan (fls. 22-23).

Victor Rensi, vítima, reconheceu por fotografia Ruan, Kauê e o adolescente Renan (fls. 28-29). Entretanto, pessoalmente, não reconheceu o Kauê, apenas Ruan e Renan (fls. 32 e 33).

Guilherme Tapia Facco, vítima, reconheceu por foto Ruan e Renan (fls. 35-36 e 37). Anos depois, ele reconheceu pessoalmente Anderson (fls. 166 e 167). Diferentemente do que alega a denúncia, não reconheceu pessoalmente Kauê, tendo apresentado dúvidas (fl. 166).

Eduardo Oliveira Mello, vítima, disse que não tinha condições de reconhecer os autores do delito (fls. 164 e 165).

Nicholas Bortoletto Banzatto, vítima, reconheceu pessoalmente Anderson (fls. 168 e 169).

Fernando Covolam Brandão, vítima, não reconheceu fotograficamente nenhum dos indivíduos como sendo os autores do delito. Disse que foi tudo muito rápido e não tem condições de reconhecê-los, nem mesmo foi capaz de descrevê-los em virtude do lapso temporal decorrido desde o roubo (fls. 206)

Pedro Covolam Brandão, vítima, também não reconheceu fotograficamente os autores do delito. Reforçou que tinha se passado bastante tempo desde o roubo (fls. 207).

Às fls. 265-267, certidão de objeto e pé que indica a primariedade do requerido à época dos fatos.

#### - DA PRODUÇÃO DE PROVAS NOS AUTOS

A materialidade do delito se comprova pelos autos de reconhecimento de objeto de fls. 24, 34; autos de reconhecimento de fls. 22-23, 28-29, 32-33, 37, 167, 169.

Com relação à autoria, em audiência de instrução foram colhidos os seguintes elementos:

a) Inicialmente, ouvido Nicholas Bortoletto Banzatto, vítima. Relatou que, na data dos fatos, estava no local do ocorrido com as demais vítimas, que são seus amigos (Victor, Eduardo, Carlos Eduardo, Guilherme, os dois irmãos Covolam e as namoradas). Estavam decidindo o que iam fazer quando chegaram 5 ou 6 homens, alguns armados, anunciaram o assalto e pediram que passassem os celulares. Estavam na rua, na calçada, encostados em seus carros, que estavam estacionados. Não sabe dizer quantos tinham arma de fogo, pelo menos 1 arma existia, provavelmente 2. Não sabe dizer ao certo porque abaixou a cabeça na hora. Bateram no seu amigo. Eram dois grupinhos, e os assaltantes se dividiram para abordá-los. Os grupos estavam a 3 metros um do outro. No grupo em que estava, um deles agrediu a um amigo assim que anunciou o assalto. Foi pegar o seu celular no carro para entregar e tomou um chute no peito. Em 1 minuto e meio, encerraram o assalto e foram embora. O amigo que apanhou mesmo foi o Carlos Eduardo. Foi derrubado, chutaram o seu rosto. Fizeram isso sem que nenhum deles tivesse reagido. De sua propriedade, levaram somente o seu celular. Dos seus amigos, levaram o celular de quase todos eles e, do Carlos, também levaram o notebook. As demais vítimas não foram agredidas, apenas ameaçadas. As pessoas que praticaram o roubo estavam de boné, pelo menos alguns deles, e não estavam escondendo o rosto. Alguns usavam capuz. Os assaltantes chegaram e foram embora a pé. Logo depois do ocorrido, ligaram para a polícia com o aparelho celular do amigo que escondeu o aparelho no carro e disse aos assaltantes que não tinha. Cinco minutos depois, a PM chegou, foram à delegacia e fizeram B.O. Depois do ocorrido, foi chamado à delegacia para tentar reconhecer. Foi alguns anos depois, acha que uns 2 anos. Na delegacia, havia 2 sujeitos que estavam ali para serem reconhecidos. Mostraram-lhe a própria pessoa. Eram 4 pessoas que lhe foram mostradas, e depois soube que 2 deles eram suspeitos. Não se recorda quantos reconheceu, mas se lembra que reconheceu alguém. Quando fez o reconhecimento na

delegacia, foi com certeza, era um dos que veio no seu grupo e agrediu o amigo. Não sabe dizer se essa pessoa que reconheceu era a pessoa que estava com a arma. [Consegue descrever a pessoa]? Negro, cabelo raspado, estatura entre 1,70 e 1,80, não muito gordo, nem muito magro, sem barba. No assalto havia negros e brancos. Mostrada a foto de fls. 519, não reconheceu, mas confirma que o reconhecimento na delegacia foi com certeza. Disse que reconheceu a segunda pessoa que apareceu na delegacia (Kauê), mas não o primeiro. Não conseguiu recuperar bens, mas se recorda que o notebook do Carlos Eduardo foi recuperado. Perguntado pelo MP quem reconheceu na delegacia, disse que um tinha certeza e o outro ficou na dúvida. Sobre Kauê ficou na dúvida no dia do reconhecimento na delegacia. "Hoje posso ter me equivocado". [Alguns deles eram mais violentos]. Sim, o que me chutou e agrediu o meu amigo, mas não se lembra da feição. [Exibida a fl. 163 dos autos]. Disse que 1 e 4 ficou em dúvida. [O promotor disse a ele então que ele reconheceu 1 com certeza]. Não se recorda quem era o mais violento, e nem que estava com arma de fogo. O nº 4 não estava com arma na mão. Lembra-se que a polícia disse a ele que os presos que lhe foram mostrados estavam assaltando repúblicas perto das universidades, e por causa disso foram presos. Sobre o reconhecimento pessoal na delegacia, lembra-se que chamaram a ele e aos amigos na delegacia, foram colocados em uma sala e depois foram chamados um a um para olhar por um vidro. Não pediram para que ele fizesse descrição dos assaltantes antes. Não se recorda se as pessoas que foram apresentadas eram diferentes ou não. [Segundo o que consta do boletim de ocorrência, as vítimas disseram que não poderiam reconhecer]. Não se recorda de ter dito isso. No roubo, tinha um assaltante com corpo de academia, forte. A testemunha disse que já trabalhou no fórum e sabe que os réus usam calça cáqui. Mostrado o réu Anderson, disse que é um dos que estavam na delegacia no dia do reconhecimento. Disse que ele participou do assalto e, se não se engana, estava no outro grupo. Sobre a pessoa que reconheceu na delegacia, disse que era de pele negra, cabelo raspado, estatura e corpo mediano, feição jovem. Mostrada a imagem de fl. 591, disse não poder reconhecer sem sombra de dúvidas, mas a única pessoa que gerou alguma lembrança foi a de número 3. Sobre a fotografia de fl. 41, se ele for alto, é a pessoa que lhe deu um chute. Mas não olhou nos olhos, pois estava com muito medo. Mostrada a fl. 163, disse que é foto do dia que fez o reconhecimento na delegacia, e lá reconheceu o nº. 4. Não sabe dizer se essa pessoa estava armada. Acredita que eram duas pessoas armadas. Reperguntado, para que explicasse o motivo de, na primeira audiência (cuja audiência gravada se perdeu, por erro técnico), ter dito que não reconhecia o número 4, e depois dito na audiência de hoje que reconhecia com certeza, disse que o seu depoimento e o seu reconhecimento hoje pode ser falho, pois faz muito tempo e envolve memórias dolorosas que tenta não acessar, e que o seu depoimento que vale foi o dado na delegacia. Pediu desculpas caso tenha se confundido, e disse que essa confusão pode ter sido gerada porque os policiais, na delegacia, após o reconhecimento, os policiais lhe contaram que duas das pessoas perfiladas eram suspeitas, e as outras não. E também sabe, porque já trabalhou no fórum, que a calça cáqui é usada por presos. Os dois suspeitos usavam essas calças no reconhecimento na delegacia (v. fl. 163). Mostrada a fl. De 163, sabe indicar quem veio do presídio, nº 1 e 4.

b) Em seguida, ouvida a testemunha Eduardo Oliveira Mello. Era um sábado, estava com os amigos, buscando o que fazer. Viram outros amigos e pararam. Estavam fora do carro, conversando. Guilherme falou algo fazendo referência de que teriam o problema. Viu 4 ou 5 pessoas vindo. Ele jogou o celular e a carteira embaixo do seu carro. Esses assaltantes chegaram, não se recorda se deram voz de assalto, quando percebeu estavam colocando as mãos em seus bolsos para buscar algo, recorda-se que Carlos Eduardo foi agredido, ele tomou chutes. Eles usavam capuz/gorro do moletom cobrindo a cabeça, mas o rosto estava limpo (acha que sim, mas não tem total certeza por conta do tempo). Não se recorda do rosto de ninguém, principalmente porque enquanto um agredia Carlos, o outro veio buscar coisas no seu bolso e não conseguiu achar nada, apenas tirou a chave do carro e o documento – essa pessoa devolveu depois o documento do carro, a seu pedido. Em razão da ansiedade do momento, não conseguiu guardar o rosto dessas pessoas. Recorda-se que, depois que foram embora, um dos amigos falou sobre uma arma mas, no momento, para ele, foi

muito rápido e ele focou em esconder as suas coisas embaixo do carro. Não sabe dizer o que levaram dos amigos, mas seu somente levaram a chave do carro. Lembra-se que Carlos foi quem perdeu mais coisas, notebook e celular. Todos os outros perderam o celular, parece que Guilherme também conseguiu jogar o celular no mato. Recorda-se que o notebook foi recuperado, um celular também. A sua chave do carro não foi recuperada. Foi na delegacia com Nicolas e Guilherme, encontrou-os lá. Não reconheceu ninguém na delegacia. Recorda-se de conversar depois e Guilherme e Nicolas indicarem que reconheceram alguém, mas ele não reconheceu. Hoje não acredita que tem condições de reconhecer alguém. [Consegue descrever alguma dessas pessoas?]. A pessoa que chegou próximo a ele tinha estatura mais baixa do que ele (a testemunha tem 1,80m) e magro. Fora isso, não se lembra de mais nada. A cor da pele era "mais amarenhada", não chegava a ser muito escura. Mostrada a fl. 519, disse que não conseguia reconhecer ninguém. Perguntado pelo MP, relatou que a ação criminosa foi rápida na sua percepção de tempo. Não sabe dizer se havia um adolescente entre os assaltantes. Não sabe como a polícia recuperou os bens. Sobre a idade dos autores, é difícil dizer com precisão, mas imagina que o abordou era mais novo, mas sua memória pode estar falhando. Perguntado como foi o reconhecimento, disse que não lhe mostraram fotos antes e não se recorda de terem pedido para que descrevesse antes os assaltantes. Foram levados um a um para a sala de reconhecimento e o policial não fez nenhuma observação sobre as pessoas que estavam ali para serem reconhecidas. Eram 3 ou 4 pessoas. Não se recorda de serem diferentes, mas um tinha uma camisa de coco que chamou a sua atenção. Mostrada a fl. 163, disse que acredita que foram essas as pessoas que lhe foram mostradas na delegacia, mas não reconheceu. Mostrados os réus, logados para a audiência, disse não reconhecer nenhum deles.

c) Ouvido, a seguir, Carlos Eduardo Philadelpho Machado, vítima. Contou que estava com Victor, Guilherme, Eduardo e Nicolas em um carro. Decidiram parar em uma praça, estavam em 2 carros, chegaram outros amigos dos seus amigos, Fernando e outras pessoas que não sabe o nome. Estavam esperando para decidir o que iam fazer. Estavam na calçada, apoiados no carro, em uma "rodinha", conversando. Estava apoiado no carro, de costas para a rua. Guilherme comentou algo sobre alguém estar chegando. Estava de costas, não conseguiu ver a aproximação. Eram 3 pessoas. Quando foi olhar para trás, eles já chegaram batendo. Tomou uma cotovelada. Usava lente de contato, e a lente voou. Já não enxergava mais nada, ficou no chão, tomou um chute na testa. Ficou no chão, colocou o seu celular para cima. Lembra-se que eram 3 porque 3 pessoas diferentes passavam e lhe chutavam. Entraram no carro, pegaram a sua mochila que estava ali dentro, o seu celular, e, se não se engana, as chaves dos carros. Na hora em que chegaram, não disseram nada, apenas lhe bateram. Depois um disse "perdeu" e os amigos contaram que um deles colocou a mão na cintura indicando que estava armado, não sabe dizer se estava mesmo ou se era simulação. Não viu arma. Os assaltantes estavam de moletom, com o gorro do moletom. Lembra-se de um que estava com o moletom amarelo, por ser uma cor mais chamativa. Amigos disseram que viram algo na cintura, mas não deram a certeza de que era uma arma de verdade, pois a pessoa não chegou a sacar algo. Sobre os bens subtraídos, disse que na sua mochila levada havia roupas, notebook e o celular. A maioria foram aparelhos celulares. Eles somente levaram as chaves dos carros, mas não se importaram em levar os veículos. Foi chamado à delegacia para reconhecer objetos, não pessoas. Reconheceu e recuperou o seu notebook e seu aparelho celular. Isso foi por volta de duas semanas depois dos fatos. Não foi chamado à delegacia outra vez, não fez reconhecimento. Foi ouvido na delegacia no dia dos fatos. No dia em que recuperou os bens, lembrou-se que lhe deram algumas fotos a ele, e se não se engana reconheceu o moço de moletom amarelo, os demais não conseguiu se lembrar. Não tem certeza se foi essa pessoa que lhe deu a cotovelada. Apontou essa pessoa com certeza. [Consegue descrever a pessoa?]. Estava com o cabelo raspado, bem curtinho, rosto fino, negro, sobrancelha grossa, magro, estava na média da sua altura (o depoente tem 1,80m). um tinha essa altura, um era mais alto e o outro era mais baixo. Ficou com ferimento no nariz, onde recebeu um chute, e um roxo do lado, onde levou uma cotovelada. Não machucou muito porque, caído no chão, protegeu-se com o braço. Compartilhadas as imagens de fl. 591, ficou na dúvida entre 2 e 3, teriam

“uma fisionomia familiar”, mas não tem certeza. Depois disse que a imagem 5 é familiar. Mostrado o réu Anderson, disse que esse era o assaltante que era mais alto do que os outros, mas não tem certeza porque não estava enxergando muito bem. Mostrado o réu Ruan, disse que parece o nº 3 das fotos, tem certeza. Não sabe dizer o que ele fez com certeza, mas acha que era ele quem estava com o moletom amarelo, mas não sabe se foi ele quem deu a cotovelada. Mostrado o réu Kauê, disse que tem quase certeza que foi ele quem deu a primeira cotovelada, mas não tem certeza. [Havia entre eles um adolescente?]. Não consegue se lembrar. [Qual a idade média dos assaltantes?]. Um era um pouco mais novo do que os outros, os outros pareciam ter 24 e 28 anos. No total, eram 3. Pelo que soube, suas coisas foram recuperadas em uma casa em que os 3 estavam juntos. A ação criminosa foi rápida, não demorou meia hora, coisa de 15 minutos. Perguntado sobre como foi o reconhecimento por foto na delegacia, disse que lhe mostraram fotos dos suspeitos do delito. Perguntado se guardou a feição da foto de alguém, disse que foi a feição do último que apareceu na audiência [o último que apareceu foi Kauê]. Mostraram-lhe 3 ou 4 fotos. Tem 8 graus de miopia.

d) Ouvida a vítima Victor Rensi, contou que estava com os amigos, pararam em uma calçada. Estavam em 8 amigos. Chegaram 4 pessoas com moletons diferentes. Um deles deu uma cotovelada em Carlos Eduardo, que estava de costas para o local de onde vieram. A agressão foi concentrada em Carlos que, caído no chão, recebeu um ou dois chutes. Estavam com duas armas, 2 apontavam essas armas enquanto um batia no Carlos e um outro recolhia os bens. Dele levaram tudo o que tinha no bolso. [Sacaram a arma ou faziam menção de tê-la?]. Sacaram a arma. Não reagiram porque não é bom reagir, eles estavam armados e, na situação, ficaram submissos. Carlos foi agredido sem reagir, foi agredido assim que chegaram. “Ele estava de costas, nem viu as pessoas se aproximando”. Seus amigos, exceto Eduardo e Guilherme, conseguiram salvar os seus celulares. Todos perderam algo. Levaram as chaves dos carros de Eduardo e Fernando. Dele levaram o celular e o maço de cigarros. Essa ação foi “super-rápida”, não mais que dois minutos. Vieram e voltaram a pé. Ouviu moto depois, mas não sabe se era deles. Assim que o assalto acabou, perceberam que não levaram a chave do seu carro. Levou Fernando e Eduardo a suas casas para pegarem as chaves reserva de seus carros. Voltou para a praça e foram em comboio para a delegacia e lavraram o B.O. Todos depuseram. Atenderam a Carlos, deram-lhe um saco de gelo. Recuperaram o seu celular, os pertences do Carlos, as chaves dos carros, não sabe. Recuperaram a maior parte dos bens. [Foi chamado à delegacia para fazer reconhecimento?]. Sim. [Foi fotográfico ou pessoal?]. Ambos, fotos e através do vidro. Ocorreram em dias separados. Primeiro, quando recuperaram os bens, reconheceu os objetos e o reconhecimento por foto. Depois marcaram outro dia para o reconhecimento pessoal. No reconhecimento por foto, deram-lhe várias fotografias. No reconhecimento cara a cara, havia várias pessoas. No reconhecimento fotográfico reconheceu pelo menos 3 pessoas, e tinha uma pasta com mais de 10 fotos. No reconhecimento pessoal reconheceu 3 pessoas com certeza. Foram mostradas várias pessoas. [Consegue descrever as pessoas?]. Um deles tinha cerca de 1,90m, um nariz protuberante, cabelo raspado nos lados; um tinha uma orelha torta e cabelo raspado; o outro tinha 1,90m, uma orelha um pouco amassada como a segunda pessoa descrita. [Mostrada fls. 591]. Reconheceu o nº. 5 (que não é nenhum dos réus).

Victor Rensi, vítima, reconheceu por fotografia Ruan, Kauê e o adolescente Renan (fls. 28-29). Entretanto, pessoalmente, não reconheceu o Kauê, apenas Ruan e Renan (fls. 32 e 33). Mostrado o réu Ruan, disse que reconhecia com certeza, é a pessoa que colocou as mãos nos bolsos. Mostrado o réu Kauê, disse que reconhecia e que era o agressor de Carlos Eduardo, a pessoa que deu a cotovelada. Mostrada a imagem de fl. 163, disse que foram essas as pessoas que lhe foram apresentadas na delegacia. Reconheceu a pessoa com a placa nº.1 como quem estava armado, e o nº. 4 seria um dos que retiraram as coisas dos bolsos dele e de seus amigos. Foram mais violentos os que bateram no amigo e o que apontou a arma. A ação foi rápida, 2 minutos. Um dos assaltantes era bem baixinho e parecia ser adolescente, com cerca de 16 ou 17 anos. Essa pessoa estava com uma arma e também averiguou os bolsos. Vieram e fugiram a pé. Sobre a apreensão dos bens, a polícia disse que chegaram em uma casa e os bens estavam lá, assim como os réus. sobre o reconhecimento na delegacia,

disse que primeiro mostraram fotos, depois foi o reconhecimento pessoal. Sobre o reconhecimento com fotos, disse que lhe deram uma pastinha, reconheceu alguns e os policiais disseram que ele tinha acertado alguns. Reconheceu 4. No reconhecimento pessoal, viu que algumas das pessoas que ali estavam eram pessoas que tinham visto nas fotos. Teria reconhecido 3 pessoas. Confrontado com a foto de fl. 163, que disse ser do dia em que fez o seu reconhecimento, disse que eram essas pessoas que lhe foram mostradas. Mesmo contrastado com o fato de que o seu reconhecimento foi outro dia, manteve o seu relato. No dia do reconhecimento, Carlos estava com ele. Não tem certeza se mostraram mais de 4 fotos para ele, considerando que Carlos estava junto e disse que eram só 4, disse que não tem certeza. Os policiais disseram que entre as fotos mostradas estavam as pessoas que foram presas com os objetos apreendidos e devolvidos. Todas as pessoas que viu e reconheceu na delegacia foram reconhecidas na audiência, segundo a vítima.

e) A testemunha Marcelo Bonfante, policial civil, disse que receberam denúncia de que em uma casa na Vila Rezende havia bens roubados. Foram até ali e um morador, que não sabe apontar quem é, permitiu a entrada. Encontraram diversos objetos cuja procedências as pessoas da casa não sabiam explicar e, ainda, um revólver que pertencia a Anderson. As vítimas foram à delegacia buscar os objetos. Também mostraram fotos de pessoas procuradas e algumas vítimas reconheceram.

Providenciaram também o reconhecimento pessoal posterior. Na casa, quando chegaram, estavam Kauê, Renan e Ruan. Um deles era adolescente. Sobre as fotografias mostradas no reconhecimento, disse que mostrou fotos de várias pessoas com características similares às dos réus. No reconhecimento pessoal, não se recorda, mas possivelmente colocaram os réus junto de outras pessoas com características similares. Não se recorda o que os réus disseram, na casa deles quando da apreensão, sobre os objetos apreendidos. Não conhecia os réus. Perguntado sobre o procedimento de reconhecimento fotográfico, disse que no mesmo dia Carlos Eduardo e Victor fizeram o reconhecimento. Explicou para os dois como seria o procedimento de reconhecimento e depois mostrou as fotos a cada um deles separadamente. Sobre o ingresso na residência dos réus, disse que não pediram mandado, e que foi baseada em denúncia anônima. Quanto à autorização para o ingresso no local, disse que foi verbal, e não soube indicar de qual morador.

Em 27/7/22, realizada a segunda audiência de instrução.

f) Ouvida novamente a testemunha Victor Rensi. Eram várias pessoas, um deles tinha por volta de 1,90. Era pardo, mas não aparentava ser negro (estava escuro), bem magro. Cabelo curto, mais raspado na lateral, mais alto no topo. Na ocasião, tinha a sobancelha "riscadinha". Foi quem apontou a arma. O outro tinha por volta de 1,80m e foi o mais agressivo. Era magro. Cabelo raspado. Foi o que bateu em Cadu (Carlos Eduardo). Havia duas pessoas armadas. Outro parecia adolescente.

Compartilhada a fotografia de Anderson, relatou que ele era uma das pessoas que estava armada. Disse que eram 7 assaltantes, no todo. Estavam com moletons e com capuz, mas sem o rosto coberto. O reconhecimento na delegacia, primeiro, foi por foto (duas vezes) e, depois, pessoalmente. Foram mostradas diversas fotos, havia mais de uma foto por folha, e eram por volta de 3 folhas com 6 fotos cada. O reconhecimento pessoal foi feito através de um vidro espelhado. Havia por volta de 6 pessoas, nem todos com características semelhantes. No reconhecimento, as pessoas estavam com roupas diferentes, alguns sem camisa. Não sabe se algum policial estava perfilado entre as pessoas a serem reconhecidas.

g) Na sequência, ouvido Guilherme Tapia Facco, vítima. Relatou que, quando viu os indivíduos se aproximando, entrou no carro e jogou carteira e celular no chão do carro. Viu Carlos caído no chão e Victor com arma apontada na cabeça. Ficou dentro do carro. Um deles entrou no carro e conseguiu pegar o celular, mas não viu a carteira. Sabe que levaram celulares, carteiras, chave de carro, cigarros. A abordagem foi rápida, por volta de 2 minutos. Chegaram e fugiram a pé. Dobraram a esquina e desapareceram. O rosto dos assaltantes estava descoberto. Todos usavam moleton com capuz na cabeça. Os moletons eram coloridos, de cores diversas. Uma das namoradas presentes conseguiu fugir e chamar a polícia. Não conseguiu recuperar o celular. Sabe que Victor e Carlos conseguiram recuperar os celulares. Chegou a ir na delegacia fazer reconhecimento. Na época, lembra-se que reconheceu uma pessoa

mais alta. Mas, hoje, não tem mais condições de reconhecer. Essa pessoa que reconheceu era quem estava com a arma na mão. Mostrada a fl. 163, disse não conseguir reconhecer ninguém. Mostrada fl. 591, disse que também não consegue reconhecer. [Quando foi à delegacia, o seu reconhecimento foi com certeza?] Ficou em dúvida, mas se lembra muito bem que, na época, essa pessoa que reconheceu era muito alta, e foi ele quem foi checar o carro em que entrou. Foi essa pessoa que pegou o seu celular e a quem reconheceu. Contrastado com o seu depoimento às fls. 37 e 166, solicitou o promotor para que indicasse se reconhece a sua assinatura. Disse que reconhecia. Disse que lê os documentos quando assina. Em audiência, não reconheceu ninguém por foto. Sobre o reconhecimento que fez na delegacia, disse que foi pessoal. Reconheceu através de um espelho. Somente se recorda de ter reconhecido a pessoa que era bem alta.

h) A testemunha Pedro Covolam contou que os fatos fazem muito tempo e não se recorda de muita coisa. Estavam esperando outros amigos na rua. Levaram celulares, chaves de carro, carteiras. Revistaram todos os veículos. Dele, levaram celular, chave do carro e carteira. Ficaram sem ter como pedir ajuda, alguns subiram algumas ruas e encontraram uma viatura da guarda civil, que lhes auxiliou. Foram à sua casa, pegaram a chave reserva do carro. Um tempo depois, foi chamado à delegacia e reconheceu a sua carteira. Os amigos eram o seu irmão, Guilherme, e outras pessoas que não se recorda. [Tem certeza de que viu dois elementos com arma?] Um, com certeza sim; a outra pessoa, não tem certeza, foi relato dos amigos. [Houve algum tipo de agressão?] Uma das pessoas, não se recorda quem, queixou-se de ter levado um soco no instante da abordagem. Um dos outros ladrões, inclusive, reprimiu aquele que foi violento. [Como estavam os assaltantes?] Alguns estavam de moletom, cobrindo o rosto com o gorro do próprio moletom. Não sabe se todos. Não fez reconhecimento na delegacia e não tem condições de fazer reconhecimento atualmente.

i) Fernando Covolam Brandão, vítima, relatou que diversas pessoas realizaram o assalto. Havia ao menos uma arma. Não levaram o seu celular. Levaram a chave de casa, a chave do carro da mãe e dinheiro. Pelo que se recorda, encontraram uma viatura, que lhes ajudou. Lembra-se que foi à delegacia fazer reconhecimento fotográfico, mas não reconheceu ninguém. [Chegou a fazer reconhecimento pessoal na delegacia?] Não. Não recuperou objetos. Se não se engana, a chave do carro da mãe foi recuperada. O seu dinheiro e a sua chave de casa não foram recuperados.

j) Samuel Wagner Iaccoppe da Silva relatou que é amigo íntimo de Ruan. Começaram a amizade quando trabalhavam juntos em outros locais, agora trabalham juntos em uma empresa de decoração de festas e eventos. Ruan é uma pessoa trabalhadora, sempre fizeram as coisas corretamente, não tem nada negativo para falar dele. Conhece Ruan há aproximadamente 7 anos. Quando os fatos aconteceram, já o conhecia, trabalhavam juntos em um bar. O bar abria à noite, pois ficava em uma avenida. Trabalhavam todos os dias à noite e tinha folga segunda ou terça-feira à noite. Entravam entre 19h/19h30 da noite e ficavam até 5h/6h da manhã. Nunca soube sobre Ruan ter arma de fogo, nunca comentou ou o viu com arma. Nunca o viu ser violento ou agressivo. Conhece Renan, irmão de Ruan. Renan não trabalhava com ele e Ruan. Não conhece Anderson, somente de vista. Já viu Kaue algumas vezes, pois ele era namorado da mãe do Renan e do Ruan. Relatou que, no dia dos fatos, fizeram um churrasco no bar da mãe de Ruan. O churrasco foi no bar, no mesmo horário de funcionamento do bar. Ruan lhe contou o dia em que o roubo que era acusado aconteceu e que tinha sido levado para a delegacia, e naquela época, lembra-se que teve certeza que no dia do roubo estavam juntos e faziam churrasco no bar. O roubo aconteceu na madrugada de sexta para sábado, e esse é um dos dias de mais movimento, não tinha como não estarem nesse bar.

k) Renan Luiz Tomaz relatou que é irmão de Ruan. Sobre os fatos, disse que quando era adolescente era "peralta" e fazia "coisas erradas". As coisas encontradas eram suas, estavam no seu quarto. A polícia entrou na sua casa, sem autorização de ninguém, e acharam as coisas. Estava com outros meninos e foram os responsáveis pelo ocorrido em uma praça. Por Ruan, Anderson e Kauê estarem na mesma casa que ele, foram levados para averiguação. Mas eles não tinham "nada a ver" com o ocorrido. Era tudo seu, tanto que o que foi encontrado estava em seu quarto. Tem poucas lembranças do dia, pois era "bem louco". Ruan, Anderson e Kauê não estavam

no roubo. No dia da invasão da casa, levaram até objetos que não eram ilícitos, só por não ter nota fiscal. Levaram coisas do seu irmão, que não tinha envolvimento. Na hora que entraram, Ruan estava no quarto com a namorada. Entraram, estouraram a porta dos quartos. Renan estava descansando, acordou com um chute na porta. Escutou fazerem o mesmo na porta do quarto do irmão. Anderson estava na casa porque namorava a prima dele. Kauê era namorado da mãe. Não autorizou a entrada da polícia; estava dormindo, estouraram a porta do seu quarto. Disse que é a pessoa de nº. 2 na fl. 163.

l) por fim, interrogado o réu Ruan Felipe Bargas Tomaz. Não participou dos fatos. Um dia, estava dormindo em casa com a sua namorada, a polícia invadiu, mandou colocar roupa, ficar quieto, pegaram objetos do irmão e um revólver no quarto dele, e levaram todo mundo para a delegacia. Estavam na casa Renan, Ruan, Anderson (namorado da prima Jéssica) e Kauê (namorado da mãe). No dia, pensou que o irmão Renan tivesse feito algo, pois ele estava "dando muito trabalho" e chegou a ficar internado na Fundação Casa. Foram feitos reconhecimento na delegacia. Um policial civil, perguntado, explicou-lhe que, 8 ou 10 dias antes, teria ocorrido um assalto e que deveria ser uma apuração sobre isso. Chegou ao trabalho, comentou com Samuel, e se lembraram que no dia indicado pela polícia estavam fazendo um churrasco no bar, e que nas madrugadas de sexta para sábado anteriores estavam trabalhando no bar. Acha que foi implicado porque o seu irmão estava envolvido e ele estava na casa quando a polícia entrou. Inclusive, levaram coisas que lhe pertenciam e tinham sido comprados com dinheiro lícito, somente porque não tinha nota fiscal. Não conhece as vítimas ou as testemunhas.

Os demais réus são revéis.

#### - DA ILICITUDE PROBATÓRIA DECORRENTE DA INVASÃO DE DOMICÍLIO

Conforme consta dos autos, toda a imputação que recaiu sobre os réus no presente feito teve como origem a invasão de domicílio em que os réus se encontravam. Nessa diligência, os policiais identificaram bens das vítimas e passaram a conhecer os réus. Toda a acusação derivou dessa diligência.

O policial Marcelo Bonfante relatou que a entrada na casa foi autorizada pelo adolescente Renan. Em audiência, Renan contou que não autorizou a entrada na casa, estava dormindo e acordou quando a porta do seu quarto era arrombada.

O policial Marcelo também relatou, em audiência, que não colheu a autorização para ingresso.

O STJ é consolidada: o ônus da prova quanto à autorização para entrada em domicílio é do Estado, que não se desincumbiu da prova.

Uma vez que as provas decorrentes da diligência são ilícitas, assim também as que dela derivam, inclusive a identificação dos réus e a realização de reconhecimento na delegacia.

É o caso, portanto, de absolvição por insuficiência probatória, uma vez que as provas coligadas nos autos são todas nulas.

#### - DA ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS

Em audiência de instrução e julgamento não foram produzidos elementos de prova que permitam concluir, além de qualquer dúvida razoável, pela responsabilidade penal do réu (CPP, art. 386, V e VII c. c/ art. 155).

O réu Kauê não foi reconhecido seguramente em nenhuma das fases processuais.

A vítima Nicholas não reconheceu Kauê pessoalmente na delegacia. Na audiência, disse reconhecer Kauê, mas depois, ao ser perguntado pelo Ministério Público, afirmou que tinha certeza de quem reconheceu na delegacia (Anderson), mas "hoje posso ter me equivocado" (primeira audiência, cuja gravação se perdeu).

Realizado novo depoimento, indicou reconhecimento diverso. Mas, perguntado, asseverou que o reconhecimento válido era o da delegacia. Hoje, faz muito tempo e suprimiu memórias dolorosas, e pedia desculpas caso tenha se equivocado.

A testemunha Eduardo relatou que não tinha como reconhecer qualquer dos assaltantes.

Já a testemunha Carlos Eduardo disse que reconhecia Kauê sem certeza, e depois acrescentou que guardou o rosto de Kauê das fotos que lhe foram mostradas no primeiro reconhecimento. Ao lhe serem mostradas as fotos, os policiais disseram que se tratava dos suspeitos. Evidencia-se, assim, que essa testemunha foi sugestionada

pela polícia durante o reconhecimento fotográfico, maculando o reconhecimento pessoal.

A testemunha Victor foi bastante confusa e contraditória no reconhecimento. Mostrou interesse na condenação dos réus e indignação pelas agressões sofridas pelo amigo Carlos Eduardo. Na imagem de fl. 691, reconheceu a foto nº. 5, que não corresponde a qualquer dos réus. Depois, disse que reconhecia os réus, quando mostrados individualmente durante a audiência – fora do rito do art. 226, CPP –, e disse que já os tinha reconhecido pessoalmente na delegacia. Todavia, isso não é verdade, posto que não reconheceu Kauê na delegacia (fls. 32/33). Em seguida, disse que, na delegacia, várias fotos lhe foram mostradas (10), e os policiais disseram que havia ali fotos de suspeitos. Em seguida, contrastado com o fato de que esteve junto com Carlos na delegacia e fez o reconhecimento junto dele, disse não saber se eram mesmo diversas fotos, ou só a foto dos 4 suspeitos. Relatou que os policiais lhe disseram que essas pessoas presas estavam com os objetos apreendidos. O policial Marcelo confirmou que explicou para ambas as testemunhas como seria o reconhecimento – assim, se o policial disse a Carlos Eduardo que ia mostrar as fotos dos suspeitos pelo crime, é certo que Victor também ouviu o mesmo. Também reconheceu a imagem de fl. 163 como sendo a imagem das pessoas que lhe foram apresentadas na delegacia no reconhecimento pessoal, e afirmou que tinha reconhecido 3 delas. Todavia, essa imagem corresponde ao reconhecimento feito em outro dia, do qual não participou, e na qual apenas 2 dos réus estavam presentes – os demais eram pessoas aleatórias. Um depoimento tão confuso e com tantos erros não merece ser considerado, dada a inconsistência.

Restando, portanto, apenas como prova alguns reconhecimentos por foto não confirmados consistentemente em juízo, é o caso de absolvição.

Além disso, a testemunha Renan assumiu a autoria em conjunto com terceiras pessoas, sendo certo que os réus foram arrolados por conta de estarem na residência invadida quando da apreensão de bens.

Cumprе salientar que a jurisprudência é clara quanto à insuficiência para condenação do reconhecimento fotográfico em delegacia, não confirmado judicialmente, sob as garantias do contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido, o STJ assim entende:

“A prova utilizada para fundamentar a condenação do Paciente – reconhecimento fotográfico em sede policial – é de extrema fragilidade, haja vista que, ainda que a inobservância das recomendações legais dispostas no art. 226 do Código de Processo Penal não dê causa a nulidade do ato, a inexistência de confirmação em juízo demonstra a sua insuficiência para embasar uma condenação quando não corroborada por outras provas” (HC 488.495/SC).

Na mesma linha, o entendimento do STJ (HC 172.606/SP):

“A presunção de inocência exige para ser afastada a existência de um mínimo necessário de provas produzidas por meio de um devido processo legal e está prevista no art. 9º da Declaração francesa dos Direitos do Homem e do Cidadão, promulgada em 26-8-1789 (“Todo o acusado se presume inocente até ser declarado culpado”).

A presunção de inocência condiciona toda condenação a uma atividade probatória produzida pela acusação e veda, taxativamente, a condenação, inexistindo as necessárias provas, devendo o Estado comprovar a culpabilidade do indivíduo, que é constitucionalmente presumido inocente, sob pena de voltarmos ao total arbítrio. Trata-se de um dos princípios basilares do Estado de Direito como garantia processual penal, visando à tutela da liberdade pessoal e possui quatro básicas funções: (a) limitação à atividade legislativa; (b) critério condicionador das interpretações das normas vigentes; (c) critério de tratamento extraprocessual como inocente em todos os seus aspectos; (d) obrigatoriedade de o ônus da prova da prática de um fato delituoso ser sempre do acusador.

Há a necessidade de o Estado-acusador comprovar a culpabilidade do indivíduo mediante o contraditório, que é constitucionalmente presumido inocente, vedando-se o odioso afastamento de direitos e garantias individuais e a imposição de sanções sem o Devido Processo Legal (2ª T, HC 89.501, Rel. Min. CELSO DE MELLO), conforme pacífica e reiterada jurisprudência desta CORTE SUPREMA”.



Dessa forma, não é possível afirmar com certeza que o réu Kauê foi um dos autores do delito e, portanto, de rigor a sua absolvição.

No que tange ao delito de corrupção de menores, não restou demonstrado nos autos a menoridade de Renan e, por isso, não há que se falar em corrupção de menores.

Isso posto, nota-se que o standard probatório da presunção de inocência não foi superado, não sendo possível afirmar, além de qualquer dúvida razoável, que o réu praticou as condutas que a ele são imputadas nestes autos. E a dúvida, como sabido, deve resolver-se a favor do réu. É, pois, o caso de absolvição (CPP, art. 386, VII).

#### - DA FIXAÇÃO DA PENA

Subsidiariamente, na remota possibilidade de condenação, passa-se a discorrer sobre a pena.

##### a) Da pena-base

De rigor a fixação da pena-base em seu mínimo legal, pois não há circunstâncias judiciais desfavoráveis.

##### b) Do afastamento das majorantes

No que se refere à majorante do uso de arma de fogo, é de rigor o afastamento, tendo em vista a falta de provas quanto à potencialidade lesiva do objeto.

Além disso, conforme asseverou a testemunha Carlos Eduardo, os seus amigos lhe relataram que viram um dos assaltantes insinuar que tinha algo na cintura, mas não sacou nenhuma arma, e não tinham certeza.

Assim, na dúvida quanto à existência da arma, não é o caso de aplicação da majorante.

Com relação à majorante em razão do concurso de agentes, faz-se necessário o seu afastamento, pois não restou demonstrado nos autos o liame subjetivo entre o requerido, os demais réus e a suposta outra pessoa que teria participado da conduta, que sequer foi identificada.

Por fim, cumpre destacar que admitida a presença de ambas as majorantes – do concurso de agentes e do uso de arma de fogo –, imperioso que se aplique um único aumento, na forma do art. 68, parágrafo único, do Código Penal e da Súmula 443 do STJ.

#### - DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA

No que tange ao regime inicial, conforme disposto nas Súmulas 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal, assim como a Súmula 440 do Superior Tribunal de Justiça e, ainda, no art. 33, § 3º, do Código Penal, não se pode apelar à gravidade em abstrato do delito para justificar a imposição de regime mais gravoso para o caso.

#### - DO RECURSO EM LIBERDADE

Por fim, considerando que o requerido respondeu ao presente processo em liberdade e não representa perigo à segurança da sociedade, requer-se que lhe seja concedido o direito de recorrer em liberdade.

Dada a palavra ao nobre defensor do acusado Ruan, manifestando-se sua Excelência, conforme gravação no Teams.

Dada a palavra ao nobre defensor do acusado Anderson, manifestando-se sua Excelência nos seguintes termos:

"MM.Juíza, ANDERSON GOMES YONEDA, devidamente qualificado nos autos em epígrafe, vem à presença de Vossa Excelência, através dos advogados infra-assinados, apresentar ALEGAÇÕES FINAIS em forma de memoriais, nos seguintes termos:

#### SÍNTESE DOS FATOS

Em apertadíssima síntese, consta nos autos, segundo denúncia oferecida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, No dia 23 de janeiro de 2016, por volta de 01h00, na Rua Irineu Lorenzi, s/n, bairro Vila Monteiro, nesta cidade e comarca, o Acusado, juntamente com os corréus, agindo em conluio e com identidade de designios delituosos com o adolescente Renan Luís Tomaz, e com outra pessoa não identificada, subtraíram, para si ou para outrem, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo e violência física, os objetos descritos na denúncia de fls.

227/227.

Assim sendo, foram denunciados como incurso nas penas do artigo 157 §2º, inciso II, e §2ºA, inciso I, por sete vezes, em concurso formal de infrações (art. 70,

CP), c.c. o art. 244-B, da Lei 8.069/90, este também em concurso formal (art. 70, CP) com os crimes de roubo, todos combinados com o art. 29 do Código Penal.

#### DO RECONHECIMENTO EM SEDE POLICIAL

Preliminarmente, cumpre ressaltar que o reconhecimento em sede policial deve ser desconsiderado, haja vista, conforme se nota na instrução, não foram respeitadas as formalidades legais previstas no artigo 226 do Código de Processo Penal.

Ainda neste sentido, a imagem juntada aos autos às fls.163, que foi utilizada para o reconhecimento dos acusados, é completamente tendenciosa. Isto porque, o indivíduo de nº 1 e de nº 4 estavam com as vestes características do sistema carcerário. Vejamos:

Como se não bastasse, as vítimas Eduardo e Guilherme descreveram um dos acusados como sendo alto, magro e branco (fls. 167 e fls. 169) e, durante o reconhecimento a imagem apresentada a eles continha tão somente um único indivíduo com tais características, tornando o reconhecimento completamente forçoso.

Desse modo, por óbvio, o reconhecimento há de ser considerado contaminado o reconhecimento.

Insta salientar que, durante o reconhecimento o réu foi apontado pelos policiais como o Autor do crime, quando pediram o reconhecimento das vítimas; O réu estava utilizando vestes do presídio; Não estava acompanhado de pessoas com características semelhantes; Não houve testemunhas presenciais no ato do reconhecimento.

Em Juízo, a vítima NICHOLAS declarou que estava na companhia de seus amigos decidindo o que iriam fazer em seguida, em via pública, encostados em seus respectivos carros, quando chegaram 5 ou 6 homens, alguns armados pedindo para que eles passassem dinheiro e os celulares. Não sabe dizer quantos indivíduos estavam armados, apenas viu um deles e abaixou a cabeça. Estava há cerca de 3 metros de distância dos outros amigos que estavam do outro lado da rua. Quando foi pegar seu celular no seu carro, tomou um chute no peito e viu que o amigo Carlos Eduardo foi bastante agredido, sem que tivesse reagido.

O declarante foi levado somente o celular. Os demais amigos também perderam os celulares, e o Carlos ainda teve o notebook roubado. Não estavam encapuzados, mas se recorda que alguns estavam de boné. Os indivíduos chegaram e foram embora caminhando. Após, ligaram para a polícia militar de um celular que havia ficado escondido. Após 2 anos foram chamados para reconhecer os indivíduos, não se recorda quantos reconheceu no momento. Recorda-se que o indivíduo era negro, estatura por volta de 1,75cm, cabeça raspada. Foi mostrada a fotografia de 6 indivíduos (fls. 591 dos autos), sendo que o declarante não reconheceu ninguém. Ao ser mostrado o réu RUAN no vídeo também não reconheceu. Ao ser mostrado o indivíduo KAUÊ, recordou tê-lo reconhecido na delegacia. Não conseguiu recuperar seu celular. Não se recorda quais bens foram recuperados, apenas que as chaves dos veículos. Não sabe identificar se havia um adolescente no meio deles. Estavam com boné e gorro de moletom por cima, sem tampar o rosto. Não se recorda de ter dito que não teria condições de reconhecer os réus, o que está no boletim de ocorrência. Disse que ANDERSON participou do assalto e estava no outro grupo.

A vítima EDUARDO disse que estava com os amigos em via pública defronte a uma praça, próximo aos carros. Guilherme disse "tomamos", nesse momento viu 5 ou 6 indivíduos encapuzados, não sabe dizer exatamente o que eles disseram, se recorda que o Carlos Eduardo estava tomando socos e chutes. Acha que estavam com os rostos expostos, estando apenas de gorros do moletom. Não se recorda do rosto de ninguém, pois estava nervoso. Se recorda que após os indivíduos irem embora, seus amigos comentando sobre as armas, porém não viu. Algum tempo depois foi até a delegacia para fazer o reconhecimento, porém não reconheceu ninguém. Apenas recorda-se de um indivíduo de estatura menor que 1,80 e magro e moreno. Foi mostrada a fotografia de 6 indivíduos (fls. 591 dos autos) sendo que o declarante não reconheceu ninguém. Ao ser mostrado o ANDERSON e o RUAN, sendo que não reconheceu eles.

A percepção que ele teve foi que a abordagem dos indivíduos foi rápida. Se recorda apenas do amigo Carlos sendo chutado e levando socos. Não sabe dizer que tinha um adolescente com eles, apenas sabe dizer que o indivíduo que o abordou era pequeno.

Não sabe dizer a idade dos autores, apenas sabe que o abordado era mais novo. Não se recorda de terem sido mostradas fotos antes do reconhecimento e nem de ter descrito anteriormente os réus. Foram levados um a um para fazer o reconhecimento.

A vítima CARLOS EDUARDO disse que tinham ido no MC donaldis com os amigos e como estava lotado, pararam na rua para decidir o que iriam fazer. Estava de costas para rua, momento em que Guilherme, que estava de frente, disse "tomamos". Ao se virar, o declarante tomou uma cotovelada, caiu no chão e foi chutado. Nesse momento sua lente caiu e ele passou a não enxergar direito. Conseguiu ver 3 indivíduos passando. Após anunciaram o assalto. Não viu nenhuma arma com nenhum deles. Estavam de moletom com o gorro por cima. Recorda-se de um que tinha moletom amarelo. Os amigos disseram que viram algo na cintura, mas em nenhum momento chegaram a sacar a arma, então não foi possível visualizar de fato se era uma arma, um simulacro ou somente uma simulação. Os indivíduos levaram somente celular e carteira. No dia foram até a delegacia fazer o boletim de ocorrência. Duas semanas após, foram localizado o celular e o notebook do declarante. Se recorda de ter reconhecido o moço do moletom amarelo. Mas não sabe dizer com certeza se foi ele que deu a cotovelada nele.

Esse rapaz tinha sobrancelha grossa, rosto fino, cabelo raspado, negro, magro, aproximadamente 1,80cm. Ao serem mostradas as fotos de fls. 591, ficou em dúvida entre o 2, 3 e 5. Reconheceu ANDERSON, mas não com certeza, acredita que ele estava no local, mas não foi o que deu cotovelada. Após ver o Ruan, tem certeza que ele participou e acha que ele estava de moletom amarelo.

Ao ser mostrado o réu KAUÊ tem quase certeza que ele que deu a cotovelada.

Se recorda que um era mais novo que os outros. Os demais aparentavam entre 24 e 29. Viu somente 3 indivíduos no local. Os bens foram apreendidos em uma casa em que os três réus estavam juntos. A ação criminosa durou menos de 15 minutos. Os réus foram apresentados pelos policiais como suspeitos pelos policiais. Pediram para que descrevessem os indivíduos. Guardou a fisionomia do último que apareceu. Os policiais falaram que os indivíduos eram suspeitos e que os objetos foram localizados em uma casa. Foram mostradas somente 4 fotos. Tem 8 graus de miopia. A rua dos fatos não eram muito iluminada. Não consegue individualizar a conduta dos réus, apenas sabe que todos os chutaram (porém afirma que são 3 indivíduos). Em depoimento em sede policial disse que não era possível reconhecer quem o chutou. Ao final reconheceu RUAN como indivíduo que deu o primeiro chute.

A vítima VITOR disse que estavam indo ao MC donald's, porém estava muito cheio, foram dar a volta no quarteirão, momento em que encontraram os demais amigos. Ao pararem para conversar, foram abordados por 5 indivíduos todos de moletom de cores diferentes, sendo que estavam com as armas apontadas para eles. Um dos indivíduos chegou dando um golpe com o cotovelo no rosto da vítima CARLOS EDUARDO. Do declarante foram levados o celular, cigarro, isqueiro e tudo que havia em seus bolsos. Somente o CARLOS EDUARDO foi agredido, mas não reagiu, pois ele sequer viu que eles estavam chegando, pois estava de costas. Enquanto um agredida o Carlos, 1 recolhia os pertencem e dois apontavam a arma para eles. Não sabia se a arma estava municiada ou não. Os indivíduos chegaram e saíram a pé. A ação durou cerca de 2 minutos. Foi até a Delegacia para fazer o reconhecimento através de fotos e pessoalmente, em dias diversos.

Recorda-se de ter reconhecido 3 pessoas em uma pastinha com mais de 10 fotos. E no reconhecimento pessoal haviam várias pessoas, sendo que também reconheceu 3 pessoas.

Afirma que não estava em seu estado normal quando os viu pela primeira vez (no dia dos fatos), mas depois que fez o reconhecimento, teve certeza.

Descreve os indivíduos como sendo um indivíduo de 1,90, cabeça raspada e nariz grande; outro baixinho, orelhinha torta e cabeça raspada; o outro tinha cerca de 1,80, sendo parecido com o segundo indivíduo.

Ao serem mostradas as fotos de fls. 591, reconheceu o número 5 e disse que o número 2 parece muito com um dos indivíduos.

Ao ser mostrado o RUAN para ele, disse que reconhece com certeza como o rapaz que passou recolhendo as coisas, colocando a mão no bolso de todos.

Ao ser mostrado o réu KAUÊ disse que o reconhece como o autor da cotovelada contra

a vítima Carlos Eduardo.

Ao ser mostrada a foto de fls. 163 reconheceu o número 1(ANDERSON) como quem estava apontando a arma para eles.

O nº 4 (KAUÊ) reconheceu como sendo quem estava recolhendo as coisas dos bolsos deles.

O que apontou a arma era um dos mais violentos, além do que chegou agredindo Carlos Eduardo.

A cotovelada foi na NUCA de Carlos Eduardo.

Tinha um indivíduo que aparentava ter entre 16 e 17 anos, sendo que este estava armado e averiguando se todo mundo estava com o bolso limpo.

Ficou sabendo que na época os pertences foram localizados em uma casa com os indivíduos que estavam comemorando o sucesso dos roubos.

Estavam todos de camisa no momento do reconhecimento.

Foi fazer o reconhecimento juntamente com o Carlos Eduardo.

A praça onde estavam era bem iluminada, mas de onde eles vieram não era muito iluminado, pois tinha uma árvore que tampava a iluminação.

Afirma que o rapaz que o abordou e foi prensado no capô do próprio carro.

O policial Marcelo informou que recebeu informação que em uma residência haviam indivíduos envolvidos em roubos e, estariam guardando com eles objetos do referido roubo. Foram até o local, mas não se recorda quem autorizou a entrada. No quarto os fundos localizaram um revólver calibre 32, que Anderson disse lhe pertencer. Foi localizado também celulares e notebooks. Foram localizadas as vítimas proprietárias dos objetos. As vítimas reconhecerem alguns dos réus. Estavam na casa, além de ANDERSON, um adolescente e outros dois indivíduos, sendo RUAN, RENAN E KAUÊ e tinham outros familiares que não foram conduzidos. Não se recorda do reconhecimento, mas o padrão é que seja colocada ao lado de pessoas com características similares.

Não conhecia os réus. Havia outros objetos na casa de outras vítimas.

A casa diligenciada era alugada, mas não sabe dizer quem era o responsável. Havia uma mulher e crianças. Desconhece que os réus desse processo tenham sido reconhecidos em outros processos.

Carlos Eduardo e Victor foram até a Delegacia no dia da abordagem de RUAN, RENAN, KAUÊ e ANDERSON.

As demais pessoas que estavam na casa não foram conduzidas para a Delegacia, pois os réus confessaram as posses dos objetos. Mas não confessaram o roubo.

#### DO DIREITO

A acusação que pesa sobre o ANDERSON GOMES YONEDA não deve prosperar, vez que, o órgão acusatório não logrou comprovar os fatos imputados, como restará provado a seguir.

#### DA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

As vítimas divergiram de maneira gritante em seus depoimentos. Vejamos.

Nicholas e Eduardo afirmam que eram 5 indivíduos.

Carlos Eduardo afirma veemente que eram 3.

Já Victor relata que eram 4.

Eduardo não foi capaz de reconhecer ninguém

Carlos Eduardo disse que viu RUAN se aproximando com certeza.

Victor afirma que não foi possível Carlos Eduardo reagir, pois ele sequer viu os indivíduos porque estava de costas e, depois de ser atingido, caiu ao solo, não se levantando até o final da ação.

A foto mostrada para Victor (fls. 163) o réu ANDERSON (placa nº1) estava sem camisa bem como o réu KAUÊ (placa nº 4).

E anteriormente Victor havia reconhecido somente RUAN, KAUÊ e RENAN (fls. 28/29).

Em audiência informou que anteriormente havia reconhecido ANDERSON.

Foi fazer o reconhecimento juntamente com Carlos Eduardo e não sabe precisar quantas fotos foram mostradas na delegacia.

Estava muito próximo a Carlos, cerca de meio metro, sendo que ele foi atingido na

região da NUCA. Quando Carlos foi virar, tomou a cotovelada e caiu no chão, sendo chutado, perdendo as lentes, não sendo possível ver com clareza. Em audiência afirma que o rapaz que o abordou e foi prensado no capô do próprio carro. Em sede policial disse que foi pego pela camisa e colocado contra uma árvore.

Nicholas, em audiência ocorrida em dia 27/07/2022, asseverou que o Autor reconhecido por ele era NEGRO, cabelo raspado, estatura mediana, com feição jovem. Características totalmente contrárias às de Anderson. Em foto de Anderson mostrada em audiência (fls. 41), não conseguiu dar total certeza do reconhecimento de Anderson.

Um dos sujeitos era de estatura bem baixa.

E outro "altíssimo", magro alto.

Mostrada fls. 163, afirma que reconheceu o sujeito NUMERO 4, frisa-se aqui que Anderson é o de placa de número 1.

Após manifestação ministerial, houve um memorando de algumas declarações de Nicholas, que novamente informou reconhecer com total certeza apenas o número 4.

Informou inclusive, na audiência que ocorreu no dia 27/07, que não havia como assegurar qualquer informação em relação ao reconhecimento.

Estava com tanta dúvida inclusive no reconhecimento em delegacia, que inclusive após o reconhecimento foi questionar os policiais se realmente eram os autores do roubo que estavam no crime. Tal informação é extremamente relevante, vez que demonstra a dúvida do senhor Nicholas.

Ao ser novamente questionado pelo sr. Gustavo, novamente afirmou que não se recorda se algum dos quatro elementos de fls. 163 participou do crime qual foi vítima.

Em audiência datada de 27/07/2022, a vítima Guilherme disse que estavam todos de capuz e moletom. Estava dentro do carro durante todo o fato.

Informou que algumas das vítimas tiveram seus bens recuperados.

Chegou a ir na delegacia fazer reconhecimento, não recorda quando pois faz muito tempo. Lembra que na época reconheceu um dos Autores, que inclusive estava com a arma na mão, mas não se recorda o nome e que hoje não conseguiria novamente reconhecer.

Quando mostradas fls. 163, informou que não consegue reconhecer nenhum dos 4 indivíduos, (LEBRANDO QUE O ACUSADO/ANDERSON ESTAVA NA FOTO). Informe que no reconhecimento em sede policial ficou em dúvida. Não teve certeza pois estava escuro, o elemento de capuz e ele (vítima) dentro do carro.)

Quando mostrada fls. 591, também informou não conseguir reconhecer ninguém.

Pedro, também vítima, em audiência no dia 27/07/2022, informou que não se recorda de detalhes do fato, se recorda que estavam em uma praça, quando apareceram pessoas, cerca de cinco, que efetuaram um roubo contra ele e seus amigos.

Foi chamado apenas para efetuar reconhecimento dos pertences. Das pessoas não.

Questionado em audiência se poderia fazer o reconhecimento, informou que não.

Fernando, também ouvido em audiência dia 27/07/2022 - esse que, havia informado em sede policial que não reconhecia nenhum dos indivíduos de fls. 163, conforme provado em fls. 206/207 - informou pequenos detalhes do fato, entretanto, no que diz respeito a identificação dos Autores, reafirmou que não conseguiu reconhecer ninguém em sede policial.

Neste sentido:

RECUSO DE APELAÇÃO CRIMINAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA - ROUBO MAJORADO [ARTIGO 157§ 2º, INC. I E II, DO CP] - INSURGÊNCIA DEFENSIVA - PRETENSÃO - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - VIABILIDADE - RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO EM SEDE EXTRAJUDICIAL - FALTA DE CONFIRMAÇÃO EM JUÍZO - CONTEXTO PROBATÓRIO CLAUDICANTE - NÃO COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA - INOCORRÊNCIA - PRECEDENTES DO STJ [HC 488.495] - OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO "IN DUBIO PRO REO" - RECURSO PROVIDO - SENTENÇA REFORMADA - ABSOLVIÇÃO DECRETA. O processo penal não autoriza conclusões condenatórias baseadas somente em suposições ou indícios. Para sustentar um decreto condenatório o depoimento de testemunha única deve se harmonizar com o contexto probatório. A prova deve estar clara, escorreita e sem qualquer dúvida a respeito da materialidade ou autoria do delito para ensejar sentença condenatória. Na hipótese, tendo em vista que as provas produzidas na fase judicial não são

suficientes para embasar uma condenação, torna-se imperativa a absolvição do apelante, em observância ao princípio "in dubio pro reo".  
(TJ-MT 00028641320138110086 MT, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 24/02/2021, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 25/02/2021)  
DA QUALIFICADORA POR USO DE ARMA DE FOGO

Há considerações a serem feitas em relação à Denúncia.

De forma equivocada, consta da Denúncia que o roubo fora feito mediante grave ameaça por arma de fogo, o que não corresponde à realidade dos fatos, haja vista, nenhuma arma foi localizada e, não há qualquer comprovação do narrado pelas vítimas.

Ademais, conforme esclarecimentos em juízo das vítimas, não houve uso de arma de fogo, sendo certo que, não houve violência física, terror psicológico, ou qualquer tipo de ameaça na execução do delito.

Neste sentido, tendo em vista a lei n.13.654/18 em seu artigo primeiro, parágrafo 2-a, inciso I, a qualificadora é reconhecida aumentando-se a pena quando o roubo é praticado mediante ARMA DE FOGO, o que não ocorreu, sendo assim, como medida de justiça, não há que se falar desta qualificadora.

Ainda neste sentido, apenas por amor à argumentação, cumpre destacar que nenhuma arma de fogo foi encontrada, tampouco periciada, sendo assim, insustentável a qualificadora no caso em tela.

DA CONFISSÃO DO SENHOR RENAN

Senhor Renan, ao ser interrogado em audiência no dia 27/07/2022, assumiu que na época dos fatos, era um garoto "peralta", e que no passado fazia coisas erradas. Informou que teve sua casa invadida e que todos objetos localizados, estavam em sua posse, que nada tinha a ver com os demais acusados que, por ventura, estava na sua casa no dia da invasão da polícia.

Afirmou que nenhum dos Acusados estava com ele no crime de roubo.

Assumiu por mais de uma vez o roubo motivo deste processo, e informou que a polícia inclusive levou objetos que era de sua propriedade.

Informou também que Anderson só estava em sua casa, pois namorava sua prima, que na época dos fatos estava em sua casa. Por fim, informou que não autorizou nenhum policial a adentrar sua residência.

DO INTERROGATÓRIO DO SENHOR RUAN

Informou que estava trabalhando no dia dos fatos, informação também dada por sua testemunha de Defesa, sr. Samuel, que inclusive havia trabalhado com ele no dia dos fatos como garçom no bar de propriedade da genitora do Acusado Ruan.

Não fez o crime.

Acordou um dia com policiais estourando sua porta enquanto estava dormindo, encontraram alguns objetos no quarto de seu irmão mais novo. Foi conduzido até a Delegacia e retornou no mesmo dia.

Informou que todo mundo que estava na casa dele no dia da invasão policial foi levado até a sede policial.

Seu irmão, na época, "aprontava" muito, inclusive havia cumprido medida socioeducativa na antiga "febem".

DA DOSIMETRIA DA PENA

Na remota e improvável hipótese de condenação do Acusado, no que se refere à dosimetria da pena, em sua primeira fase, requer seja fixada no mínimo legal, tendo em vista que o Acusado é primário.

Quanto ao regime para cumprimento de sentença, caso ocorra sentença desfavorável ao Denunciado, que seja aplicado o regime aberto, para que o réu possa continuar sua vida, seu convívio com a sociedade, em especial com seus familiares.

Ainda neste diapasão, é cediço que a gravidade do delito de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e/ou emprego de arma de fogo não constitui motivação suficiente, por si só, para justificar a imposição de regime prisional mais gravoso, na medida em que constituem circunstâncias comuns à espécie

Subsidiariamente, requer a defesa, que seja oportunizado ao réu continuar a recorrer em liberdade, tendo em vista que não há motivos que ensejaram a prisão preventiva, até porque, em audiência, restou evidente a não participação de Anderson no crime da Denúncia.

DA JUSTIÇA GRATUITA

Tendo em vista precária condição financeira do acusado, requer a justiça gratuita, sendo decretada a dispensa do pagamento das custas processuais

DOS PEDIDOS

Ante o exposto, requer:

A) A absolvição do acusado ANDERSON GOMES YONEDA, por insuficiência probatória, com fulcro no artigo 386, inciso V e VII do CPP;

B) Subsidiariamente, que seja afastada a qualificadora do uso de arma de fogo, bem como a corrupção de menores;

C) seja oportunizado o direito de continuar recorrendo em liberdade;

D) A concessão de justiça gratuita ao acusado.

Em seguida pelo(a) MM.Juiz(a) foi dito o seguinte:

Passo a proferir a seguinte sentença:

VISTOS.

ANDERSON GOMES YONEDA, KAUÊ HENRIQUE DINIZ PEREIRA e RUAN FELIPE BARGAS TOMAZ, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso nas penas do artigo 157, parágrafo 2º, inciso II e parágrafo 2º-A, inciso I, (aplicando-se o aumento previsto para o então inciso I do parágrafo 2º do artigo 157 do Código Penal), por sete vezes, em concurso formal de infrações (artigo 70, do Código Penal), combinado com o artigo 244-B, da Lei 8.069/90, este também em concurso formal (artigo 70, do Código Penal) com os crimes de roubo, todos combinados com o artigo 29 do Código Penal, porque no dia 23 de janeiro de 2016, por volta de 01h00, na Rua Irineu Lorenzi, s/n, bairro Vila Monteiro, nesta cidade e comarca, agindo em conluio e com identidade de desígnios delituosos com o adolescente Renan Luiz Tomaz e com outra pessoa não identificada, subtraíram, para si ou para outrem, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo e violência física, uma bolsa, marca Adidas, cor azul, um notebook, marca Semp Toshiba, e um telefone celular da marca Sony Spéria, modelo M2Aqua, pertencentes a C.E.P.M.; uma carteira de couro preta, cartões bancários e do veículo Ford/Fiesta placa EIN-0847, e um telefone Apple iPhone 4S, pertencentes a P.C.B.; um maço de cigarros, chaves de residência e cartões de propriedade de F.C.B., um aparelho celular, marca Sony Xperia, pertencente a N.B.B., um telefone Iphone 4, pertencente a G.T.F., um aparelho celular Nokia Lumia 920 pertencente a V.R., e chaves do veículo VW/Fox placa BAB-4477, pertencente a E.O.M.

Consta, também, que, nas mesmas condições de data, horário e local, ANDERSON GOMES YONEDA, KAUÊ HENRIQUE DINIZ PEREIRA, RUAN FELIPE BARGAS TOMAZ, agindo em conluio e com identidade de desígnios delituosos, corromperam ou facilitaram a corrupção de R.L.T. (fls. 11), menor de 18 (dezoito) anos à época dos fatos, com ele praticando infração penal.

Segundo a denúncia, os réus, o adolescente e outra pessoa não identificada ajustaram a prática de um roubo.

Usando capuzes para cobrir parcialmente os rostos e portando dois revólveres, abordaram e anunciaram o assalto às vítimas, que conversavam e esperavam por outros amigos nas proximidades da praça "Kiyoshi Mizuhira" (atrás do "cursinho CLQ").

Além das ameaças exercidas com o emprego das armas de fogo, os réus e seus comparsas agrediram fisicamente as vítimas C.E.P.M. e N.B.B. com chutes e cotoveladas (Ruan desferiu chutes em C.E.P.M., fls. 21/21 e 27/28; Kauê desferiu cotovelada em C.E.P.M.; Renan segurou N.B.B. pela camisa e o empurrou contra uma árvore; Ruan portava uma das armas, fls. 27/28).

Na sequência, apoderaram-se dos objetos acima descritos, sendo que alguns eram portados pelas vítimas enquanto outros estavam dentro dos veículos Ford/Fiesta, placa EIN-0847, e VW/Fox, placa BAB-4477, pertencentes a P.C.B. e E.O.M., e evadiram-se.

Na Delegacia de Polícia, durante as investigações, policiais civis receberam

informações sobre a autoria do crime e, na residência ocupada pelos réus e pelo adolescente, encontraram parte dos objetos subtraídos (carteira de couro e chave de carro de P.C.B. – fls. 33; notebook e celular de C.E.P.M. – fls. 21/23; boletim de ocorrência de fls. 10/15; relatórios policiais de fls. 16/17 e 64/65), bem como uma arma de fogo de responsabilidade de Anderson Gomes Yoneda (fato apurado em procedimento próprio, boletim de ocorrência de fls. 18/30).

C.E.P.M. reconheceu Ruan Felipe Bargas Tomaz (fotograficamente, fls. 21/23), V.R. reconheceu Ruan Felipe Bargas Tomaz (fotográfica e pessoalmente), Kauê Henrique Diniz Pereira (fotograficamente) e o adolescente Renan Luiz Tomaz (fotográfica e pessoalmente, fls. 31/32), G.T.F. reconheceu Anderson Gomes Yoneda (pessoalmente, fls. 163/164), Ruan Felipe Bargas Tomaz e o adolescente Renan Luiz Tomaz (por fotografias, fls. 34/36) bem como apontou Kauê Henrique Diniz Pereira como pessoa muito parecida a um dos assaltantes (em ato de reconhecimento pessoal, fls. 163), N.B.B. reconheceu Anderson Gomes Yoneda (pessoalmente, fls. 165/166), como autores do roubo.

Diante de todas essas circunstâncias, é certo que os réus praticaram, com o adolescente R., corrompendo-o, o delito de roubo acima narrado.

A denúncia foi recebida (fls. 232/233), os réus citados (fls. 272/273 e 329), apresentando respostas escritas. Anderson e Kauê alegaram que não há questões preliminares e as questões de mérito serão tratadas posteriormente (fls. 287). Ruan negou a prática do delito, razão pela qual deverá ser absolvido (fls. 291/293).

O recebimento da denúncia foi mantido, designando-se audiência (fls. 297/298).

Em face das diversas determinações oriundas do TJSP e do Conselho Nacional de Justiça visando, especificamente, resguardar e diminuir o perigo de contágio na pandemia de COVID-19 (Coronavírus) que vem se alastrando pelo País, em especial o Provimento nº 2.594/2020, que estabeleceu a modalidade de trabalho remoto aos Magistrados e servidores, proibindo o acesso a todos os prédios do Poder Judiciário do Estado de São Paulo (parágrafo único, art. 2º) e a suspensão dos prazos processuais e audiências (art. 5º), no período compreendido entre 25 de março a 30 de abril de 2020, foi dada por prejudicada a audiência designada (fls. 417).

Com o retorno gradual dos trabalhos presenciais e a instituição do Sistema Escalonado de Retorno ao Trabalho Presencial, foi designada audiência virtual (fls. 527/528).

Durante a instrução, foram ouvidas 07 vítimas (fls. 635/637), 01 testemunha comum (fls. 635/637) e 02 testemunhas de defesa do réu Ruan, sendo o réu Ruan interrogado.

Encerrada a instrução, em memoriais e debates orais, as partes se manifestaram. É o relatório.

DECIDO.

I – Da preliminar

A Defesa alegou que a prova é nula, na medida em que a busca domiciliar foi realizada sem mandado judicial.

Em recurso extraordinário, assim se manifestaram os Ministros da Corte Suprema:

Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2.

Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição

dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protraí no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é

aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição

não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da

Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a

medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da

garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de

proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa



Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso. (RE 603616, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-093 DIVULG 09-05-2016 PUBLIC 10-05-2016 - grifei).

Assim, mesmo sem mandado judicial, os policiais civis tinham a possibilidade de ingresso na residência, desde que houvesse justa causa ou autorização do morador ou autorização do morador.

Os policiais civis indicaram que, cientes de denúncia de que em determinado endereço havia produtos de roubos, dirigiram-se ao local e foram atendidos por Renan, o qual autorizou o ingresso deles no imóvel, onde parte dos bens e uma arma de fogo irregular foram apreendidos.

Nesse sentido, a autorização do morador trouxe a possibilidade de ingresso e justifica a ação policial.

Inferiu o adolescente que não foi indagado sobre o ingresso na residência, no entanto, compulsando os autos nº 0001241-58.2016.8.26.0451 consta de fls. 59 que, na presença da genitora, Renan confirmou que autorizou o ingresso dos policiais na residência, de forma que a versão atual do então adolescente deve ser tomada com reservas, na medida em que visa afastar qualquer responsabilidade do irmão Ruan, pela prática do crime aqui tratado.

Note-se, por oportuno, que a conduta do então adolescente Renan não foi apurada, em sede da Vara da Infância e Juventude, com relação ao crime aqui tratado, embora ele tenha sido reconhecido pelas vítimas, de maneira que não há sua versão sobre os fatos, naquela Vara especializada.

## II - Do mérito

No mérito, a ação penal é procedente.

### 1) Da materialidade

A materialidade delitiva está consubstanciada nos boletins de ocorrência de fls. 05/09 e 11/16, bem como na prova oral, já que nem todos os bens foram recuperados.

### 2) Da autoria

A autoria criminosa é certa e deve ser imputada aos réus.

Inquisitivamente, Anderson e Kauê permaneceram silentes (fls. 170 e 175) e Ruan não foi localizado para dar a sua versão dos fatos (fls. 195).

Em Juízo, Anderson e Kauê não compareceram à audiência, tornando-se revéis.

Ruan explicou que negou a acusação. Tem lembrança de se acordar com policiais na porta do seu quarto. Os policiais avisaram que estavam averiguando o roubo e que teria direito a ficar calado. Eles apreenderam alguns bens no quarto do seu irmão e um revólver. Eles disseram que houve roubo em algumas repúblicas e que seriam levados à Delegacia. Estavam na sua casa ele, seu irmão, Anderson e Kauê. Sua mãe, sua prima e a namorada do seu irmão estavam na casa. Só os homens foram levados à Delegacia. Nesse mesmo dia, foram conduzidos para reconhecimento. Passou-se um tempo segurando uma placa e foram liberados. Perguntou ao policiais o que tinha ocorrido e ele falou que tinham ocorrido roubos em repúblicas, inclusive o último tinha ocorrido a 10 dias. Como foi liberado. Conversou com Samuel que 10 dias antes estava num churrasco, com ele. Há pouco tempo, foi chamado para esclarecer o que tinha ocorrido. Está sendo acusado de alguma coisa que não fez. Alguns bens que não

tinham nota fiscal, na sua casa, foram levados à Delegacia, até o que tinha comprado licitamente. Está sendo acusado, porque estava no lugar errado. Discutiu com Renan e ele confirmou que estava bebendo, encontrou uma galera e praticou o roubo. Trabalhava, na época dos fatos, com Samuel, no bar de sua mãe. A autoria, no entanto, foi comprovada pelas demais provas existentes nos autos. Vejamos.

Em solo policial, a vítima Carlos falou que estava acompanhado de mais seis amigos e juntos ali conversavam tranquilamente. Encontrava-se encostado no veículo de seu amigo Victor, portanto, estava de costas para a rua e não notou a aproximação de várias pessoas desconhecidas, as quais chegaram e comunicaram o assalto. Em dado instante, teve seu rosto atingido por uma cotovelada violenta, desferida por um dos assaltantes. Diante da agressão, desequilibrou-se e caiu ao chão. Não pôde ver as características do indivíduo que o agrediu primeiramente, mas passou a ser agredido com chutes por outro indivíduo alto, de pele parda. A todo instante os assaltantes pediam "passa o radinho, passa o radinho", acreditando estarem em número de quatro/cinco indivíduos. Entregou seu telefone celular de marca Sony, modelo Xperia M2A Acqua, avaliado em torno de R\$700,00. Enquanto tinha seu celular subtraído, outros assaltantes aproveitavam-se que a porta do veículo de Victor estava aberta e passaram a observar se havia pertences ali. Como seu notebook de marca Semp Toshiba, modelo IA1413G, avaliado em torno de R\$ 1.000,00 estava dentro do veículo de seu amigo, o assaltante veio a subtraí-lo também, estando com a bolsa. Toda ação não durou mais de dois minutos e os assaltantes deixaram o local rapidamente, inclusive levando as chaves dos veículos de seus amigos. A Polícia Militar foi acionada, contudo, não localizou os assaltantes e logo depois os conduziu ao Plantão Policial. Passadas algumas semanas, soube que um amigo/vítima foi chamado na unidade policial e reconheceu alguns objetos que foram localizados na casa de suspeitos. Foi avisando para comparecer à Delegacia. Pode observar os objetos apreendidos e reconheceu, sem sombra de dúvidas, o notebook de marca Semp Toshiba, havendo inclusive um adesivo na tampa que foi colocado por ele, bem como seu telefone celular de marca Sony, apresentando os manuais e notas fiscais de aquisição. Foi mostrada a fotografia de vários suspeitos e, dentre eles, reconheceu o indivíduo Ruan Felipe Bargas Tomaz, como sendo o assaltante que o agrediu com chutes quando já se encontrava caído no chão e que participou do assalto (fls. 23). Perante o Juízo, a vítima Carlos informou que tinha ido com Victor, Guilherme, Nicholas e Eduardo na lanchonete. Pararam numa pracinha. Estavam em dois carros. Chegaram também Fernando e outras duas pessoas que não conheciam. Estavam aguardando outros amigos, para saber o que fariam. Estavam na calçada, apoiados nos carros, numa rodinha. Estava de costas para a rua, apoiado no carro. Guilherme comentou alguma coisa e viraram 03 meninos. Não conseguiu vê-los se aproximando. Quando foi olhar para trás, já tomou uma cotovelada. Usava lente de contato e a lente caiu. Caiu no chão e, quando foi se levantar, levou chute, para não se levantar. Ficou no chão, porque nem estava enxergando direito. Lembra-se que eram 03. Assim que passavam na sua frente, levava um chute, de forma que levou 03 chutes, um de cada um. Eles levaram a sua mochila, que estava dentro do carro e as chaves dos carros. Estavam em 08 pessoas. Tudo foi muito rápido. Quando chegaram, eles só deram a cotovelada, mas depois já foi com a mão na cintura, simulando estar armado. Já foram pedindo as coisas e um foi pegando os bens. Não viu nenhuma arma com nenhum deles. Lembra-se que um estava com um moletom amarelo, com o gorro na cabeça. Seus amigos disseram que tinham visto alguma coisa na cintura, mas não poderiam dizer se era mesmo ou não, porque ele não chegou a sacar, só ficou com a mão na cintura, simulando. Na sua mochila havia notebook, celular e roupas. Seus amigos também tiveram os celulares subtraídos. Naquele dia, foram à Delegacia e lavraram boletim de ocorrência. Voltou à Delegacia, quando seu notebook e celular foram recuperados, assim como o celular de alguns amigos. Pelo que os policiais disseram seus bens estavam na casa de uns meninos, que foram denunciados pelos vizinhos. Os bens foram recuperados depois de cerca de 02 semanas. No dia em que foi buscar o celular, os policiais lhe mostraram algumas fotos e, se não se engana, reconheceu o sujeito de moletom amarelo. O reconhecimento foi com certeza. A pessoa que reconheceu estava com cabelo raspado, tinha o rosto fino, sobranceiro um pouco

mais grossa, negro, magro, com mais ou menos 1,80m. Havia um mais alto e um mais baixo. Ficou com ferimento no nariz e um hematoma perto do olho. Ruan e o nº 2 da fotografia de fls. 591 possuem rosto familiar. O nº 5 também lembra. Visualizando Anderson, parece ser um dos agentes, mas não tem certeza. Lembrou-se de Ruan, que é o nº 3 das fotos. Tem certeza de que Ruan participou do crime, acha que ele é quem estava com o moletom amarelo. Tem quase certeza de que foi Kauê que lhe deu a cotovelada. Percebeu um dos agentes com a mão na cintura. Seus amigos disseram que viram algo na cintura deles, mas a arma não foi sacada. Lembra que um dos autores era mais novo e os outros pareciam ter a faixa de uns 24 e o outro na faixa de 28 anos. Eram 03 assaltantes. Seus bens estavam na casa, com os 03 réus, pelo que ficou sabendo. O roubo foi muito rápido. Na Delegacia, os policiais apresentaram fotografias de pessoas suspeitas. Descreveu os assaltantes, antes de ver as fotografias. Guardou mais a fisionomia de um deles. Os policiais não disseram que os bens tinham sido encontrados com eles. Não falaram o motivo pelo qual eram suspeitos. Viu 03 ou 04 fotos. Tem 8 graus de miopia. Sempre disse que não teria 100% de certeza, mas esse que reconheceu, foi o que viu primeiro. Depois, recebeu a cotovelada. A praça é iluminada, a rua não. No chão, foi agredido por vários elementos. Tem um pouco de dúvida por conta do tempo e por causa da visão. Quanto a Ruan, tem certeza absoluta, porque ele foi o primeiro que se aproximou (fls. 635/637).

Inquisitorialmente, a vítima Victor alegou que, na data dos fatos, encontrava-se com seus amigos Nicholas, Pedro, Fernando, Guilherme, Eduardo e Carlos e se dirigiram até o McDonald's para lancharem. Estavam em dois carros e, chegando naquele local, estava muito cheio e resolveram sair dali e dar umas voltas para retornar mais tarde. Rodaram por alguns minutos e vieram a encontrar um outro colega e pararam em uma praça próxima ao Eventus, logo atrás do cursinho CLQ, e ali desceram do carro para combinarem de ir a outro lugar para lancharem. Permaneceram ali conversando por cerca de cinco minutos, quando, inesperadamente, foram abordados por cinco indivíduos, estando dois deles armados com arma de fogo, quatro deles fazendo uso de capuz da blusa e outro somente com a gola da blusa alta e, de imediato, um dele desferiu uma "cotovelada" na cabeça de Carlos e um outro apontou a arma de fogo. Passaram a subtrair os pertences de todos, dentre eles aparelho de telefone celular, notebook, chaves dos carros, documentos dos carros e documentos pessoais. Em seguida, evadiram-se a pé sentido ao bairro Vila Monteiro. Teve subtraído seu telefone celular, marca Nokia, modelo Lumia 920, cor preta, com chip da operadora Claro número (19) 99237-4707, com IMEI 354149055207143, avaliado em R\$ 600,00. O indivíduo que chegou dando "cotovelada" em Carlos trata-se de pessoa de cor parda, magro, com 1,80m aproximadamente, aparentando cerca de 25 anos de idade, trajava uma blusa de moletom preta com capuz e calça jeans. O primeiro que chegou mostrando a arma era pessoa de cor parda, magro, altura aproximada de 1,90, aparentando cerca de 20 anos de idade, usava uma blusa moletom amarela com capuz, bermuda jeans. O outro que também estava armado, pessoa de cor parda, magro, altura aproximada de 1,80m, aparentando entre 20 e 25 anos de idade, usava moletom azul com capuz. Os outros dois também eram de cor parda, magros, altura aproximada de 1,80m e aparentando cerca de 20 anos de idade, sendo que um deles trajava blusa de moletom com logotipo da Nike, de cor preta, o que o pegou pela camisa e o empurrou contra uma árvore e posteriormente o jogou sobre o capô de seu veículo e passou a revistá-lo e subtraiu seu celular que estava no bolso. Na sala de identificação, passou a verificar os arquivos fotográficos e após analisá-los atentamente reconheceu, sem sombra de dúvidas, a fotografia do adolescente Renan, como sendo o autor do crime que o pegou pela camisa e empurrou contra uma árvore e depois subtraiu seu telefone celular. Reconheceu também, com absoluta certeza, a fotografia de Kauê Henrique Diniz Pereira como sendo o autor que chegou dando "cotovelada" em Carlos e reconheceu, com absoluta certeza, a fotografia de Ruan Felipe Bargas Tomaz, como sendo o autor que estava com a arma em punho e que também passou a desferir chutes em Carlos, quando ele já tinha caído no chão (fls. 28/29). Em novo depoimento policial, a vítima Victor ratificou na íntegra suas declarações. Foi convidado para proceder o reconhecimento pessoal e confirmou as características dos indivíduos que praticaram o roubo no dia 23/01/2016 em que foi uma das vítimas,

sendo que o indivíduo que chegou dando "cotovelada" em Carlos trata-se de pessoa de cor parda, magro, com 1,80m, aproximadamente, aparentando cerca de 25 anos de idade, trajava uma blusa de moletom preta com capuz e calça jeans. O primeiro que chegou mostrando a arma era pessoa de cor parda, magro, altura aproximada de 1,90, aparentando cerca de 20 anos de idade, usava uma blusa de moletom amarela com capuz e bermuda jeans. O outro, que também estava armado, pessoa de cor parda, magro, altura aproximada de 1,80m, aparentando entre 20 e 25 anos de idade, usava blusa de moletom azul com capuz. Os outros dois também eram de cor parda, magros, altura aproximada de 1,80m e aparentando cerca de 20 anos de idade, sendo que um deles que trajava blusa de moletom com logotipo da Nike, de cor preta, o pegou pela camisa e o empurrou contra uma árvore e posteriormente o jogou sobre o capô de seu veículo e passou a revistá-lo e subtraiu o seu celular que estava no bolso. Na sala de identificação, através de um vidro, visualizou 03 indivíduos do sexo masculino, colocados lado a lado, ostentando plaquetas numeradas de 01 a 03, sendo 01 Ruan Felipe Bargas Tomaz, 02 Renan Luiz Tomaz e 03 Kauê Henrique Diniz Pereira. Após analisá-los atentamente reconheceu, com absoluta certeza, os indivíduos que ostentavam as plaquetas de número 02, o adolescente Renan Luiz Tomaz como sendo o primeiro indivíduo que o abordou e subtraiu seu telefone celular, bem como reconheceu, com absoluta certeza, o que ostentava a plaqueta número 01, Ruan Felipe Bargas Tomaz como sendo o indivíduo que, depois de se retirarem, retornou e tirou "sarro" de todos (fls. 32).

Perante o Juízo, a vítima Victor esclareceu que estava com amigos, cerca de 08 pessoas. Iam ao Mac Donald's e como estava muito cheio, pararam numa praça, onde encontraram Fernando e o irmão. Da esquina, saíram umas 04 pessoas, portando 02 armas de fogo e se aproximaram. Eles começaram a abordagem dando uma cotovelada em Carlos e o jogando no chão. Eles revistaram todos eles e levaram tudo o que havia com todos eles e também as chaves dos carros. A chave do seu carro não foi levada, porque eles não acharam. Eles pegaram a mochila de Carlos, com notebook e roupas. Dele, foi subtraído seu celular, cigarro, isqueiro. Foi jogado no capô do carro e ele levaram tudo o que tinha no bolso. A agressão foi toda concentrada em Carlos. Ele caiu com a cotovelada e recebeu chutes, enquanto estava no chão. Um agredia Carlos no chão, o outro recolhia os bens e dois estavam armados. Eles efetivamente sacaram armas e as apontaram para eles. Não reagiram, porque viram as armas e ficaram submissos. Carlos nem teve condição e reagir, ele estava de costas e nem os viu se aproximando. Seus amigos também tiveram bens subtraídos. Eduardo e Guilherme não perderam o celular, porque viram os agentes se aproximando e esconderam os celulares. A ação foi muito rápida. Eles chegaram e saíram a pé, embora tenham ouvido barulho de moto. Depois que os assaltante fugiram, levou Eduardo e Fernando para buscarem as chaves reservas dos outros carros e, depois, foram à Delegacia, onde foi lavrado o boletim de ocorrência. Os policiais recuperaram seu celular, os pertences de Carlos (celular e notebook). Só não encontraram as chaves dos carros. A maior parte dos celulares foi recuperada. Foi à Delegacia para reconhecimento fotográfico e pessoal. Os policiais apresentaram várias fotografias e reconheceu 03 pessoas. Depois, fez o reconhecimento pessoal, reconhecendo 03 pessoas, dentre várias pessoas. Antes de fazer o reconhecimento, tinha dúvida da sua capacidade, porque estava nervoso, mas depois conseguiu reconhecer 03 deles, com certeza. Um deles tinha cerca de 1,90, cabelo raspado dos lados, nariz meio grande. O outro era bem baixo, cabelo raspado, orelha um pouco torta. O terceiro tinha cerca de 1,80, cabelo raspado, orelha amassada. O nº 2, da foto de fls. 591 é bem parecido. Reconheceu o nº 5. Reconheceu Ruan como a pessoa que retirou os bens dos bolsos das vítimas. Faz o reconhecimento com certeza. Kauê foi o agressor de Carlos, a pessoa que lhe deu a cotovelada. Reconheceu Anderson, como a pessoa que estava armada, na fotografia de fls. 163. Reconheceu Kauê parece que como a pessoa que retirou os bens dos bolsos. O que chegou e apontou a arma na direção deles era o mais violento, assim como o agressor de Carlos. O agressor era o mais violento. A ação foi bem rápida. Havia um roubador bem baixinho que parecia ter 16 ou 17 anos de idade. Ele estava com uma arma e ficou responsável por verificar se todos estavam com o bolso limpo. A Polícia disse que estava investigando, chegaram numa casa e todos estavam lá, com as coisas, festejando o sucesso da operação deles. Não sabe

se na época eles estavam assaltando repúblicas. Viu duas armas de fogo. primeiro, foi fazer reconhecimento por foto e, depois, pessoal. Pelas fotos, reconheceu 04 e, pessoalmente, reconheceu 03, com certeza. Quando foram mostradas as fotos, os policiais disseram que tinham capturado os suspeitos e que tinham várias fotos, que poderiam ser dos roubadores. Entregaram uma pastinha, com várias fotos e reconheceu. Depois, eles disseram que a grande maioria das fotos eram de pessoas que não tinham relação com os fatos. Eles só comentaram que ele tinha conseguido reconhecer alguns deles. Percebeu que, algumas pessoas que reconheceu por foto, estavam no reconhecimento pessoal. Quando reconheceu pessoalmente, todos estavam de camiseta. Não foi no mesmo dia dos amigos, mas eles também fizeram o reconhecimento. Crê que foi para pegar os objetos e, logo após, fazer o reconhecimento das pessoas. Foi para recuperar os objetos e sabiam que faria o reconhecimento fotográfico. Os policiais disseram que havia pessoas que estavam na posse dos bens e outras que não tinham relação com os fatos. Não sabe quantas fotografias viu. Estava a menos de meio metro de Carlos. Estava de frente para Carlos, quando ele levou a cotovelada. Carlos estava de costa para o agressor. Viu o movimento dos roubadores, mas só percebeu que seriam abordados quando eles estavam bem próximos. Quando Carlos percebeu, foi virar o rosto e levou a cotovelada. Depois que Carlos caiu, levou um chute e as lentes de contato dele caíram do olho. Carlos virou o rosto e levou a pancada. Ele olhou de relance. Todos deram depoimentos, na Delegacia, no dia dos fatos. Não disse aos policiais que não teria condições de reconhecer os assaltantes. Não sabe o motivo pelo qual constou isso no histórico do BO. A praça é bem iluminada, mas a rua de trás, de onde eles vieram, tem uma árvore que tampa a iluminação. Onde estavam, era iluminado. Foi jogado contra o capô do seu próprio carro. Reconheceu Ruan como a pessoa que o jogou no capô do carro. Não foi empurrado contra a árvore, só foi prensado no capô do carro. Ruan não estava armado. Quem estava armado era Anderson e o que aparentava ser maior. Ruan chutou Carlos no chão. Os fatos ocorreram há muito tempo e algumas informações na sua cabeça podem ter se misturado. Se Ruan foi a pessoa que agrediu Carlos e o jogou no capô, se foi a pessoa que estava armada, não sabe dizer. Mas tem certeza de que Ruan participou do roubo. Todas as pessoas que reconheceu na Delegacia, reconheceu em audiência (fls. 635/637).

Novamente em Juízo, apenas para reconhecimento de Anderson, Vitor alegou que erma várias pessoas, alguns mais altos e alguns mais baixos, um deles aparentava ser menor de idade. Dois deles estavam armados. Um deles tinha entre 1,90 e 2,00 m de altura, que foi quem apontou-lhes a arma. Um outro com arma foi o mais agressivo e agrediu Carlos o derrubando no chão e, depois, com ele no solo. Um dos mais altos estava armado, era pardo, mas não negro, bem magro e tinha a sobrelha cortada. Outro era um pouco mais baixo, magro, cabelo curto raspado. Todos tinham cabelo bem baixo. Reconheceu a fotografia de Anderson, como sendo de um dos mais altos, que estava armado. Lido parte de seu depoimento judicial, disse que não sabe se todos os autores do crime foram pegos na mesma casa. Quando recebeu de volta seu celular, havia pequenas imagens dos réus. Havia cerca de sete roubadores, com moletom e rosto descoberto, mas com capuzes do moletom em cima da cabeça. Pela luminosidade, a cor dos olhos não sabe indicar. Na Delegacia fez reconhecimento por foto e pessoal. Fez 02 reconhecimentos por foto e, depois, fez o reconhecimento pessoal. Recebeu várias fotos, na mesma folha, havia várias fotos. Eram cerca de 03 folhas com 06 fotos cada uma. No reconhecimento pessoal, ficou dentro de uma sala e fez o reconhecimento pelo vidro espelhado. Havia cerca de 06 pessoas para serem reconhecidas, algumas pessoas com características bem parecidas e outras não. Cada pessoa estava com uma roupa diferente, alguns até sem camisa. Não sabe se havia policial no meio das pessoas.

Na fase policial, a vítima Guilherme disse que, no dia 23/01/2016, encontrava-se na companhia de vários amigos, num total de sete pessoas. Era por volta das 01h00 e estavam ao lado dos veículos, na rua Irineu Lorenzi, estando no aguardo de outros colegas, pois dali iriam se dirigir a uma festa. Em dado momento, de forma repentina, notaram a aproximação de cinco indivíduos jovens, os quais vinham caminhando rapidamente em direção a eles, todos com blusões de moletom com capuzes na cabeça. Os indivíduos já chegaram de forma agressiva e enquanto diziam que se

tratava de um assalto, passaram a agredir todos, com socos e cotoveladas. Foi atingido por um dos assaltantes, o qual o pegou pelo pescoço e lhe deu um soco na face. Notou que um deles estava de posse de um revólver e permanecia apontando para seus amigos, enquanto os outros quatro indivíduos subtraíam os pertences, sendo que a todo instante pediam “passa o radinho, passa o radinho (celular)”. Teve seu aparelho celular, modelo iPhone 4, de cor branca, subtraído por um dos assaltantes. Toda ação criminosa não demorou nem dois minutos e do mesmo modo que chegaram, saíram do local, agora em correria. Dois de seus amigos não tiveram objeto algum subtraído, pois estavam dentro dos veículos, os quais não foram revistados pelos assaltantes. Chegaram a acionar a Polícia Militar, os policiais estiveram no local e colheram alguns dados, contudo, não localizaram os assaltantes. Após o roubo, foram ao Plantão Policial e ali registraram o boletim de ocorrência, em que cada um mencionou o que tivera sido subtraído. Pode observar o cadastro de fotos e dentre as fotos mostradas, pode reconhecer os indivíduos Renan Luiz Tomaz, adolescente, e Ruan Felipe Bargas Tomaz como sendo dois dos cinco assaltantes que os atacaram na data de 23/01/2016 e vieram a subtrair objetos pessoais mediante violência física e ameaça com arma de fogo. Teria sido um outro indivíduo que lhe agrediu e o roubou, porém esse estava com capuz na cabeça, dificultando possível reconhecimento fotográfico ou pessoal (fls. 36).

Em novo depoimento, a vítima Guilherme ratificou na íntegra suas declarações, bem como o reconhecimento fotográfico. No setor de investigação, olhou por um vidro quatro pessoas que se encontravam uma ao lado da outra, segurando uma papeteleta e reconheceu, sem sombra de dúvidas, o indivíduo que segurava a papeteleta número 01, identificado como Anderson Gomes Yoneda, apontando como sendo o indivíduo que chegou dando cotovelada nas vítimas, sendo o primeiro a abordá-los, não observando se no momento ele estava armado ou não. Não há dúvidas quanto tal reconhecimento fotográfico e pessoal. Quanto ao indivíduo que segurava a papeteleta de número 04, identificado como Kauê Henrique Diniz Pereira, acrescentou que apresenta bastante semelhança com o indivíduo que estava junto com os autores do roubo, porém Kauê está mais forte, na época era mais magro. Teve seu iPhone 4, cor branca subtraído, e quem subtraiu foi o indivíduo que segurava a papeteleta número 01, esclarecendo que tal celular não foi recuperado, sendo tal celular avaliado em R\$1.200,00 (fls. 166).

Em Juízo, a vítima Guilherme aduziu que estava com Nicholas, Carlos, Eduardo, Pedro e Fernando, numa praça, esperando uns amigos, para irem a uma festa. Foi o primeiro que viu umas sete pessoas se aproximando e houve o assalto. Falou aos amigos que seriam assaltados. Entrou no carro e ficou ali. Lembra-se de Carlos caindo no chão e Victor com arma apontada na sua cabeça. Ficou o tempo todo dentro do carro. Jogou sua carteira e seu celular no assoalho do carro, um dos roubadores entrou no carro e encontrou o celular, com a tela acesa, mas não achou sua carteira. Viu uma pessoa com arma de fogo. Carlos estava do seu lado e, assim que entrou no carro, ele levou uma cotovelada e caiu no chão. Lembra-se que depois do roubo, vários amigos reclamaram de ter apanhado, mas não viu. Ninguém reagiu ao anúncio de roubo. Eles levaram celular de quase todos, carteira, documento, chave do carro, cigarro. A abordagem foi rápida, nem 02 minutos. Eles chegaram e saíram a pé. Todos estavam com rosto limpo, mas com capuz do moletom na cabeça. Não tem condições de descrevê-los. Não ficou cara a cara com nenhum deles. A namorada de um dos rapazes conseguiu correr antes, encontrou uma viatura e os policiais foram até o local. Também chamaram a Polícia. Os policiais chegaram ao local, e relataram o ocorrido, indo fazer o boletim de ocorrência. Não conseguiu recuperar o celular. Victor e Carlos conseguiram recuperar os celulares. Chegou a ir à Delegacia, mas há muitos anos. Havia 03 rapazes e reconheceu um deles, mais alto, que estava com a arma na mão. Hoje, não tem condições de efetuar o reconhecimento. Mostrada as fotos de fls. 163 e 591, não consegue reconhecer ninguém. Na Delegacia, ficou em dúvida, mas lembra-se muito bem que a pessoa era muito alta, deu a cotovelada em Carlos e foi ele quem foi checar o carro e pegou seu celular, então foi a pessoa que reconheceu. Não teve certeza absoluta. Reconheceu a assinatura de fls. 37 e 166, como sendo suas. Leu o documento antes de assinar. O reconhecimento que fez foi pessoal e o fizeram pela porta.

Na fase inquisitiva, a vítima Eduardo falou que estava com seus amigos Nicholas, Guilherme, Carlos, Victor, Fernando, e Pedro em uma praça, quando seu amigo Guilherme disse: "tomamos". Entendeu que se tratava de um roubo, viu 05 pessoas se aproximando do grupo, com blusas com toucas coloridas, porém, com o rosto descoberto e começou a jogar seus pertences embaixo do carro, portanto, só reparou que os autores do roubo estavam abordando e agredindo seus colegas. Ao chegarem nele, pegaram apenas a chave de seu veículo, pois os outros pertences estavam embaixo do carro. Foi o último a ser abordado, portanto foi mais rápido, vez que os réus demonstravam pressa para ir embora. Como estava de costas, não sabe informar as características dos autores e não tem condições de reconhecer os autores do roubo, nem fotográfica, nem pessoalmente. Mesmo assim, foi-lhe convidado a comparecer na sala apropriada no setor de Investigação, onde olhou por um vidro quatro pessoas que se encontravam um ao lado do outro e não tem condições de reconhecer nenhum deles como sendo autores do crime. Salienta que levaram apenas a chave de seu veículo (fls. 164).

Em audiência, a vítima Eduardo contou que estava com Nicholas, Victor, Carlos e Guilherme estavam procurando o que fazer. Saíram do Mac Donald's. viram Fernando e Pedro e uma amiga com o namorado. Acabaram parando para ver o que eles iam fazer. Conversavam na rua, fora dos veículo. em dado momento, Guilherme falou: "tombamos". Olhou para a rua e viu 04 ou 05 pessoas andando na direção deles. Acabou jogando o celular e a carteira debaixo do carro. Quando conseguiu focar, Carlos estava sendo agredido com chutes e socos. Não se recorda se eles anunciaram o assalto. Pelo que se lembra, eles estavam com o gorro da blusa na cabeça, mas com o rosto limpo. Não e lembra do rosto de ninguém. Enquanto um deles agredia Carlos, o outro foi colocar as mãos nos seus bolsos. Ele não conseguiu achar nada, só a chave e o documento do seu carro. Chegou a pedir o documento de volta e o recebeu. Imagina que no dia tenha visualizado o rosto da pessoa, mas agora não consegue descrever. Lembra-se de Fernando falando sobre arma, mas como foi tudo muito rápido, não viu nenhuma arma. Só levaram sua chave do carro. Dos seus amigos, foram levados notebook e celular de Carlos. Os outros também perderam os celulares e a carteira, menos Guilherme que conseguiu jogar o celular no meio do mato. O notebook e um celular foram recuperados. Sua chave não foi recuperada. Algum tempo depois, foi à Delegacia com Guilherme e Nicholas. Não conseguiu reconhecer nenhuma pessoa. Lembra-se de conversar depois e Nicholas e Guilherme dizerem que reconheceram, mas não conseguiu fazê-lo. O roubador que chegou perto dele tinha estatura mais baixa que a dele, por volta de 1,80m; magro; pele amarenada. A ação criminoso durou pouco tempo. Não se lembro de ter feito contato visual com a arma, mas logo em seguida seus amigos relataram que estavam armados. Lembra-se de Carlos ser socado e chutado. O homem que o abordou era mais baixo que ele, mas não sabe se era adolescente. Não sabe como a Polícia recuperou os bens. Aquele que o abordou era mais novo, mas pode não ser isso mesmo, em razão do tempo decorrido. Não viu fotografia, no reconhecimento. Não se lembra também de ter descrito a pessoa. Fizeram o reconhecimento um por vez. O policial só pediu para olhar e ver se reconhecia. Havia entre 03 e 04 pessoas. As pessoas eram relativamente parecidas e uma estava de blusa e se destacava dos outros. Acredita que tenha visualizado as pessoas da fotografia de fls. 163 (fls. 635/637).

A vítima Nicholas, em solo policial, argumentou que estava com seus amigos Guilherme, Eduardo, Victor, Pedro, Carlos e Fernando, numa praça, escutando música dos veículos de Eduardo e Victor, quando se aproximaram deles 05 rapazes usando moletons coloridos de capuzes, porém, com o rosto descoberto. Eles anunciaram o assalto, com duas armas de fogo, e agrediram Carlos com cotoveladas, chutes e socos. Quanto às características deles, tinha um negro alto e magro, um negro baixo, um branco alto e magro, mas não consegue descrever as características dos outros. Foi convidado a comparecer à Delegacia de Polícia, na sala apropriada do Setor de Investigação, onde olhou por um vidro 04 pessoas que se encontravam um do lado do outro e reconheceu, com absoluta certeza, o indivíduo que segurava a plaqueta número 1, identificado como Anderson Gomes Yoneda, como sendo um dos autores do delito, acreditando que era um dos que estava portando arma de fogo. Quanto ao indivíduo de número 4, identificado como Kauê Henrique Diniz Pereira,

narra que apresenta muita semelhança com o indivíduo que deu cotovelada em Carlos, salientando que na data do crime ele estava mais magro, por isso não reconheceu com total certeza. Foi-lhe subtraído um celular Sony, cor preta, avaliado em R\$ 1.000,00, que não foi recuperado (fls. 168).

Em Juízo, Nicholas afirmou que estava no local com Victor, Eduardo, Guilherme, Carlos, Fernando e outras pessoas, decidindo o que fariam, numa praça, estavam na calçada, perto dos veículos nos quais estavam. De repente, vieram algumas pessoas, por uma rua escura, ao lado da praça. Eles pediram que entregassem os bens e levaram celular, chave do carro, um amigo apanhou e perdeu a mochila com notebook, foram ameaçados. Eles foram bem agressivos verbalmente, apontaram armas. Tinha arma, porque apontaram na sua "cara". Depois que viu a arma, abaixou a cabeça e ficou olhando para o chão. Um amigo conseguiu salvar o celular, jogando-o debaixo do carro. Depois que entregou suas coisas, ficou olhando para os pés, porque estava realmente assustado. Não havia menos do que 05 pessoas. A primeira ação deles foi chegar esmurrando o rosto de Carlos, não sabe se foi um soco ou uma cotovelada. Esse amigo usa lente de contato e acabou perdendo-as. Não sabe se foi nessa primeira agressão ou nas outras, que se seguiram, porque mesmo no chão, Carlos ainda foi agredido. Seu celular estava no banco do carro. Assim que eles anunciaram o assalto, falou que iria pegá-lo. Entrou no carro, pegou o celular e entregou o aparelho e levou um chute no peito, quando ainda estava dentro do carro. Ninguém reagiu. Dele, só levaram o celular, que não conseguiu recuperar. Quase todos os amigos perderam o celular, dinheiro, chave do carro e o notebook de Carlos. As outras vítimas não foram agredidas. Ninguém dos agentes estavam de óculos ou máscara, mas alguns estavam de boné e capuz, mas todos com o rosto descoberto. A ação durou talvez 05 minutos, no máximo 10 minutos. Eles chegaram e foram embora a pé, pela mesma rua e dando risada. Assim que eles foram embora, ligou para a Polícia, com o celular de um amigo, que não foi roubado. Poucos minutos depois, apareceu uma viatura, relataram o ocorrido e eles saíram em busca. Um amigo ficou com o carro e levou o pessoal à Delegacia, onde lavraram boletim de ocorrência. Detalhes importantes que disse na Delegacia é a melhor lembrança que tinha do momento, porque agora, muitos anos passados, sua memória já não é tão boa sobre tudo. Alguns anos depois, foi chamado na Delegacia para verificar se reconheciam os objetos de um grupo de assaltantes que foram presos por roubo de repúblicas de estudantes. Reconheceram o celular e o notebook de Carlos, a chave do carro de Fernando ou Pedro, e mais um celular, mas não se recorda de quem. Posteriormente, foi chamado à Delegacia, para reconhecer 02 elementos. Lembra-se de ter reconhecido um ou dois deles. Colocaram 04 pessoas uma do lado da outra e reconheceu uma delas com certeza. Quando fez o reconhecimento, não sabia que alguém tinha relação com o roubo. O reconhecimento foi feito com certeza absoluta. A pessoa era negra, de cabeça raspado, feição jovem, estatura mediana, não muito magro nem gordo, porte físico mediano. No assalto havia brancos, pardos e negros, havia pessoas baixas e bem altas. Não reconheceu nenhuma das pessoas de fls. 591. O único que lhe parece familiar é o número 3. A fotografia de fls. 41 se parece com o sujeito alto que chutou seu peito. Confessa que não encarou nenhum deles. Vendo a foto de fls. 163, reconheceu o nº 4 (Kauê). Não sabe se essa pessoa estava armada, mas dois deles estavam armados. Lembra-se de ter reconhecido um deles na Delegacia, com certeza e ficou em dúvida de um deles. Hoje, contudo, não consegue dizer, com certeza qual reconheceu e qual ficou em dúvida. Não consegue recuperar todas as memórias. Quanto a foto de fls. 163, o que disse na delegacia é o mais próximo da sua memória verdadeira. Hoje, é difícil dizer sobre o reconhecimento. Depois de reconhecer, perguntou aos policiais e eles disseram que dois eram os elementos presos e os outros dois eram aleatórios. Trabalhou no Fórum, na 1ª Vara Criminal, por 08 meses. Sabia que os presos usavam roupa caqui. Fez reconhecimento pessoal só uma vez. Não fez reconhecimento fotográfico. Na Delegacia, lavrou boletim de ocorrência e foi ouvido, mas não se lembra de ter dito que não seria capaz de reconhecer os autores. Talvez algum dos amigos tenha dito isso. Olhando a foto de fls. 163 sabe quem veio do Presídio, mas não faz juízo de valor e sabia que algum já tinha sido solto, de forma que poderia ter apontado qualquer um dos 04. Quando foi fazer o reconhecimento, já tinha trabalhado no fórum.



Inquisitivamente, a vítima Fernando afirmou que estava com seus amigos Guilherme, Eduardo, Victor, Carlos, Pedro e Nicholas, em uma praça, se encontrando para ir para outro lugar que não se recorda, quando foram abordados de surpresa por cinco pessoas que se aproximaram do grupo e anunciaram o assalto, portando duas armas de fogo. Foi abordado por indivíduo que falava para ficar com os braços para cima. Esse indivíduo pegou o que tinha em seus bolsos, se recordando apenas do cartão e cigarro. Um amigo chegou a apanhar, não se lembrando ao certo qual. Quanto às características dos autores, não tem condições de descrever, vez que faz muito tempo e foi tudo muito rápido. Na época, chegou a descrever os indivíduos em uma Delegacia. A autoridade policial determinou que observasse a foto constante no documento I, onde não reconheceu os indivíduos da fotografia como sendo algum dos indivíduos autores do roubo, salientando que faz muito tempo e foi tudo muito rápido, por isso, não reconhece nenhum com total certeza (fls. 206).

Em solo forense, a vítima Fernando relatou que estavam na praça com Pedro, Guilherme, Eduardo, Mariana e outros, quando foram abordados por 03 ou 04 pessoas, pelo menos uma delas estava armada, porque a arma foi encostada nele. Eles pegaram seus celulares, chave do carro, carteira. Dele, foi subtraído o maço de cigarro, pouco dinheiro e a chave de casa. O seu celular estava dentro do carro e eles não pegaram. O agente que encostou a arma nele estava de moletom, com capuz. Depois do roubo, encontraram uma viatura e os pararam, para contar o ocorrido. Não se recorda se foram à Delegacia. Foi à Delegacia, para fazer reconhecimento. Mostraram algumas fotos para ele, mas não conseguiu apontar com certeza a pessoa. Não fez reconhecimento pessoal. Não recuperou nenhum bem, mas se não se engana, a chave do carro da mãe e a carteira do irmão foram recuperadas. Sua mãe reconheceu a chave do seu carro pelo jornal.

Na Delegacia, a vítima Pedro falou que estava com seus amigos Guilherme, Eduardo, Victor, Carlos, Fernando e Nicholas, em uma praça, se encontrando para ir para outro lugar que não se recorda, quando foram abordados de surpresa por cinco pessoas que se aproximaram do grupo e anunciaram o assalto, portando duas armas de fogo. Um dos indivíduos que portavam a arma o abordou, encostando a arma em suas costas, "checou" seus bolsos e subtraiu carteira, celular iPhone 4S e chave do carro. Um outro amigo chegou a apanhar, não se recordando ao certo qual. Quanto às características dos autores, não tem condições de descrever, vez que faz muito tempo e foi tudo muito rápido. Observou foto constante no documento I, onde não reconheceu os indivíduos da fotografia como sendo algum dos indivíduos autores do roubo, salientando que faz muito tempo e tudo foi muito rápido, por isso, não reconhece nenhum com total certeza. Quanto ao celular, não foi recuperado, avaliado em aproximadamente R\$1.000,00 (fls. 207).

Em Juízo, a vítima Pedro alegou que não se recorda em detalhes. Estava com alguns amigos Guilherme, Fernando, entre outros, numa praça. Estavam em 03 carros, esperando um outro amigo, quando apareceram cerca de 05 pessoas, duas armadas. Estavam fora do carro, eles os abordaram, subtraíram os bens de todos eles, entraram nos veículos e subtraíram bens. Dele, subtraíram a chave do carro, a carteira e o celular. Conseguiram acionar a Guarda, que os atendeu, prestando socorro. Sua mãe morava mais próximo, foi buscar a chave do carro, para fechá-lo. Depois de um tempo, foi à Delegacia e conseguiu reconhecer sua carteira, que não tinha mais seus documentos. Com certeza, um deles estava armado e inclusive apontou a arma para seu irmão. A outra pessoa não viu armada, mas soube dos amigos. Não se recorda qual dos amigos, mas um deles se queixou de ter levado um soco na abordagem, mas não se recorda com precisão. Alguns dos roubadores estavam de moletom e com o capuz cobrindo a cabeça. Foi fazer o boletim de ocorrência, mas não foram todos os amigos à Delegacia. O único reconhecimento que foi chamado a fazer foi o dos pertences e não das pessoas. Não teria condições de fazer o reconhecimento, porque faz muito tempo e não se recorda do rosto deles. Soube, por meio da sua mãe, que tinham sido presos pessoas em flagrante e que poderiam ter seus pertences. Foram subtraídos os celulares e um deles tinha notebook. O seu irmão não teve nenhum bem recuperado.

Marcelo Bomfate, investigador de polícia, afirmou que receberam informação na Delegacia, no sentido de que haveria uma residência, onde estariam indivíduos

envolvidos em roubos, furtos em residências, roubos a repúblicas de estudantes, roubo a transeuntes. Chegando ao local, e um dos elementos autorizou o ingresso no imóvel, onde localizaram diversos bens, cuja origem eles não souberam dizer. No quarto dos fundos, localizaram um revólver calibre 32, que Anderson disse que lhe pertencia. Diversos objetos angariados no imóvel, como notebook, pen drive. Apreenderam os objetos e, em consulta, conseguiram identificar a propriedade de bens. Quando as vítimas foram reconhecer esses objetos, mostraram fotos de pessoas com passagens policiais e alguns dos indivíduos da casa foram reconhecidos. Depois, esses elementos foram levados à Delegacia e reconhecidos. Na casa, havia um adolescente e dois maiores: Renan, Kauê, Ruan e Anderson. Na Delegacia, algumas vítimas efetuaram o reconhecimento fotográfico e, depois, pessoal. Apresentaram às vítimas, fotografias de várias pessoas, dentre elas aquelas que estava na casa com os bens. Não se recorda de detalhes, mas pé procedimento colocar pessoas similares ao lado daqueles suspeitos. Não sabe o que os 04 elementos disseram sobre os bens, eles não sabiam a procedência dos objetos. Não conhecia os réus. Na casa também encontraram bens de outros roubos, como pen drive, máquina fotográfica. Não conhecia os réus. Um dos 04 elementos era menor. A casa era alugada, se não e engana. Não sabe quem era o responsável pela locação. Se não se engana, também havia familiares, uma mulher, uma criança, além dos 04 elementos. Não sabe se a casa era de algum deles ou locada. Sua equipe identificou mais um furto e um roubo ou mais 02 roubos. Mas não eram crimes contra repúblicas de estudantes. Não sabe se os réus foram reconhecidos em outros processos. Os reconhecimentos são individualizados, mesmo que as vítimas estejam juntas na Delegacia. Acredita que tenha explicado junto com Victor e Carlos e cada um olhou separado as fotografias. Anderson assumiu a arma, os demais disseram que tinham relação com a posse dos bens. Eles não souberam dizer a procedência dos objetos. Quanto à casa, receberam denúncia anônima. A autorização para ingresso na casa foi verbal e não fizeram registro audiovisual. Foram averiguar a informação recebida na Delegacia. Havia urgência na comprovação dessa informação e, quando foram ao local, foi autorizado o ingresso (fls. 635/637).

Samuel Wagner Iaccoppe da Silva alegou que só soube da acusação. Conhece Ruan desde que trabalharam juntos num bar, numa padaria. Agora, trabalham juntos numa decoradora de festas. Ruan é decorador de festas e eventos. Ele sempre fez as coisas da forma correta. A índole de Ruan é boa. Conhece Ruan há 07 anos. Na época dos fatos, trabalhavam num bar, à noite, diariamente, com folgas na segunda-feira ou terça-feira. Entravam por volta de 19h30 e saíam por volta de 5h00 ou 6h00. Nunca viu Ruan com arma de fogo. Ele não é violento. Conhece Renan e ele não trabalhava com eles. Conhece Anderson de vista. Já viu Kauê algumas vezes, porque ele era namorado da mãe de Ruan. Ruan nunca foi de má índole. Soube da acusação, porque Ruan disse que tinha sido levado à Delegacia e que na data da acusação Ruan estava no churrasco com ele, no bar da mãe dele. Lembrou-se, porque logo em seguida, soube que Ruan tinha sido levado à Delegacia, mas na data do crime, estavam num churrasco. Tem certeza de que estava com o réu no dia do crime, porque se não estivessem juntos o bar não abria.

Renan Luiz Tomaz, irmão de Ruan, aduziu que quando era menor, gostava de fazer coisas erradas. Tudo o que foi encontrado, o foi dentro de seu quarto. Encontrou uns meninos e foram fazer o roubo. Entraram em sua casa, sem autorização de ninguém, acharam no seu quarto alguns bens que recebeu, na divisão. Fizeram o ocorrido numa praça. Tudo o que foi encontrado estava na sua posse. Era ele quem fazia as coisas erradas. Por estarem na mesma residência, Ruan, Kauê e Anderson foram levados para averiguação. Tanto era seu, que estava tudo dentro do seu quarto. Era novo e tem poucas lembranças do dia. Os réus não estavam com ele, no roubo da praça. Ele que fez. No dia, os policiais levaram até objetos lícitos. Tudo o que encontraram sem nota fiscal, foram levados (barbeador, corrente de prata, coisas do seu irmão). Quando os policiais entraram, seu irmão estava com a namorada no quarto dele. Estava descansando no seu quarto. Acordou com o chute que deram na porta. Alguns policiais foram para seu quarto e outros para o quarto do seu irmão. Anderson tinha relação com sua prima. Kauê estava na sua casa, porque era o namorado da sua mãe. Estava dormindo e estouraram a porta do seu quarto. A fls. 591

tem sua foto, a de nº 2.

Com efeito, a prova é suficiente para a certeza da autoria.

Os réus, na fase policial, não apresentaram versão. Em Juízo, Anderson e Kauê não apresentaram versão, já que não compareceram em Juízo. Ruan negou a acusação, dizendo que estava na casa quando ela foi invadida por policiais civis. Negou participação no delito, dizendo que estava num churrasco, no dia do crime, com Samuel.

Com efeito, pela prova oral, a dinâmica do roubo ficou assim delineada: as vítimas estavam numa praça, conversando, com os veículos abertos, esperando a chegada de mais amigos, quando foram abordadas por 03, 04 ou 05 rapazes, com capuzes cobrindo o cabelo, mas com o rosto a mostra. Dois deles estavam armados. Carlos recebeu cotovelada na cabeça, caiu no chão e foi chutado. Victor foi empurrado e jogado no capô do carro. Guilherme recebeu um soco no rosto. Eduardo foi o último a ser abordado e, por isso, teve tempo de jogar seus pertences debaixo do veículo, só tendo a chave do carro roubada. Os assaltantes subtraíram os celulares das vítimas, bem como o notebook que estava dentro do veículo, carteira, cigarros e, depois, deixaram o local rapidamente.

Na fase policial, Carlos reconheceu fotograficamente Ruan (como a pessoa que lhe desferiu chutes) – fls. 23; Victor reconheceu fotograficamente Renan (como a pessoa que o empurrou na árvore), Kauê (como a pessoa que deu cotoveladas em Carlos) e Ruan (como a pessoa que desferiu chutes em Carlos) – fls. 28/29; depois, Victor reconheceu pessoalmente Renan (como a pessoa que subtraiu seu celular) e Ruan (como a pessoa que caçou as vítimas) – fls. 33; Guilherme reconheceu fotograficamente Ruan e Renan – fls. 37; Guilherme também reconheceu pessoalmente Anderson (como o assaltante que desferiu cotoveladas nas vítimas) – fls. 167; e Nicholas reconheceu pessoalmente Anderson – fls. 169. Fernando e Pedro não reconheceram ninguém.

Em Juízo, Carlos reconheceu Ruan com certeza, como aquele que se aproximou dele, mas não o feriu; Victor reconheceu Kauê, Ruan e Anderson; Guilherme não teve certeza quanto ao reconhecimento; Nicholas confirmou o reconhecimento da Delegacia, dizendo que não poderia confirmar o ocorrido nesta data. Pedro e Fernando mantiveram a ausência de reconhecimento.

Importante dizer que o crime ocorreu em 2016 e, por isso, as vítimas não tinham a memória absolutamente completa, como bem manifestado por todas elas. Veja que o fato de as vítimas terem se manifestado no sentido de que na fase policial tinham mais memória, já demonstra que não tinha intenção de prejudicar quaisquer dos réus. Quanto à roupa de alguns dos réus (fls. 168), no reconhecimento, o fato é que Nicholas tinha conhecimento das roupas usadas no CDP, no entanto, o certo é que o próprio Nicholas afirmou que sabia que alguns já tinham sido soltos e, por isso, qualquer um deles poderia ser o autor do delito.

As demais vítimas não tinham conhecimento das roupas usadas pelos detentos.

Quanto à frase que constou no boletim de ocorrência, no sentido de que as vítimas não tinham condições de reconhecer os réus, o fato é que nem todos foram à Delegacia e Fernando e Pedro confirmou que não conseguiam reconhecer nenhum dos autores do delito.

Arguiu a Defesa que os reconhecimentos policiais não seguiram os preceitos legais, no entanto, as vítimas descreveram que, na Delegacia, receberam folhas com várias fotografias e só depois de indicar os reconhecidos é que souberam se estava ou não envolvidas em outros delitos ou na localização dos bens.

Importante mencionar que Nicholas e Victor informaram que não disseram, na lavratura do flagrante, que não teriam condições de reconhecer o autor do delito. Destarte, as vítimas, mais de 05 anos após o crime, ainda puderam reconhecer, com certeza, os réus presentes em audiência e confirmaram que, quando do reconhecimento, na fase policial, tiveram certeza de que se tratavam dos autores do delito.

Não há contra os réus um único reconhecimento de uma única vítima, mas sim vários reconhecimentos levados a cabo na fase inquisitiva e em Juízo, que trazem certeza à autoria.

Quanto aos reconhecimentos pessoais, o fato é que havia outras pessoas ao lado e Nicholas sabia que algumas das pessoas que estavam com os bens apreendidos tinham

sido soltos.

Assim, o certo é que, na fase policial, quando a memória das vítimas ainda era mais firme quanto aos autores do delito, houve o reconhecimento dos réus e, como mencionado por todas as vítimas, nenhuma pessoa lhes foi apontada, antes do reconhecimento, de forma que inicialmente apontaram os réus por fotografia e, depois, pessoalmente.

Ao lado dos reconhecimentos, existe o fato de que, após o crime, os policiais civis estiveram na residência onde moravam os réus e, autorizados por Renan, ingressaram no imóvel e lá encontraram além de Anderson, Kauê e Ruan, alguns dos objetos roubados das vítimas, como o celular e o notebook de Carlos, e uma arma de fogo. Foi possível notar, em audiência, que as vítimas estavam tranquilas, não tinham intenção de acusar falsamente ninguém e, por isso, a prova é suficiente para a certeza da acusação.

Renan, o adolescente reconhecido também pela prática do delito, argumentou que somente ele participou do delito com terceiras pessoas, alegando que nenhum dos réus participou do crime.

A testemunha de defesa Samuel nada souberam dizer a respeito dos fatos, mas afirmou que ele Ruan estava consigo, na data do crime. Ocorre, contudo, que essa data, na qual Ruan e Samuel teriam estado juntos, com um churrasco, teria sido mencionada por um policial a Ruan, quando ele foi à Delegacia e o policial lhe disse que o último roubo tinha ocorrido há uns 10 dias. Assim, a data não era certa e, por isso, ainda que Samuel e Ruan estivessem juntos na mesma data, entendo que não havia certeza de que o churrasco tenha ocorrido no dia do crime.

Nesse sentido, conclui-se que os réus foram abordados na posse de parte da res subtraída e foram reconhecidos pelas vítimas.

Ressalte-se que a palavra das vítimas, em crime de roubo deve prevalecer sobre a negativa de autoria por parte dos agentes, uma vez que os delitos contra o patrimônio são cometidos, via de regra, na clandestinidade, principalmente se vem acobertado pelos demais elementos de prova.

Sobre o assunto:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO MAJORADO. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO APLICÁVEL. CAUSA DE AUMENTO RELATIVA AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO AFASTADA PELA CORTE LOCAL. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA. INCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. ELEMENTOS PROBATÓRIOS DIVERSOS (PALAVRA DA VÍTIMA).

AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. As conclusões expostas na decisão agravada não demandaram reexame do acervo fático-probatório, mas somente a correta exegese da legislação que rege a matéria, não incidindo, portanto, o óbice da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça. 2. É dispensável a apreensão e a perícia da arma de fogo para a incidência da respectiva causa de aumento de pena no crime de roubo, quando evidenciada a sua utilização no delito por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1951022/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 25/02/2022)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. ALEGADA NULIDADE DO ACÓRDÃO CONDENATÓRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CPP. INOCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO ACOMPANHADO DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA COLHIDOS NA INSTRUÇÃO CRIMINAL. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Consoante o art. 155 do Código de Processo Penal, é vedada a eventual prolação de decreto condenatório fundamentado exclusivamente em elementos informativos colhidos durante a fase do inquérito policial, no qual não existe o devido processo legal. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, contudo, firmou-se no sentido de que órgão julgador pode se valer desses elementos informativos para reforçar seu convencimento, desde que eles sejam repetidos em juízo ou corroborados por provas produzidas durante a instrução processual. 3. Na hipótese, conforme foi pontuado pelo Tribunal de origem, os reconhecimentos realizados inicialmente perante a autoridade policial, foram confirmados pelas vítimas na fase instrutória, não se tratando, portanto, de condenação fundamentada exclusivamente em elementos probatórios colhidos na fase policial. 4. Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando

reforçada pelas demais provas dos autos (AgRg no AREsp n. 1.250.627/SC, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 3/5/2018, DJe de 11/5/2018). 5. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 574.604/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 25/06/2020) Ademais, se parte dos bens subtraídos foi encontrada com os réus, tem-se que inverter o ônus da prova, cabendo aos réus a tarefa de afastar esse ônus probatório.

### 3) Da grave ameaça e violência

A grave ameaça, também está caracterizada.

Inicialmente, deve-se ressaltar que as palavras das vítimas também contribuíram para apurar a forma como se deu o delito, devendo prevalecer sobre a versão dos agentes, cuja pretensão é retirar qualquer responsabilidade penal pela prática do delito.

No caso dos autos, as vítimas relataram que além do uso de arma de fogo como grave ameaça, os réus e seus asseclas também desferiram cotoveladas e chutes em Carlos e jogaram Victor em cima do capô do veículo, agindo com violência.

Assim, a grave ameaça e a violência são capazes de classificar a conduta em roubo.

### 4) Da causa de aumento do uso de arma

Com relação ao delito, a acusação imputa aos réus a utilização de arma de fogo.

Quanto a essa causa de aumento, também pelas declarações das vítimas, infere-se que os réus abordaram as vítimas, utilizando-se de duas armas de fogo, para, intimidando-as, apoderar-se da res.

A única vítima que afirmou que não viu arma de fogo foi Carlos, o qual aduziu que o roubador estava com a mão na cintura, como se simulasse estar armado, embora não tenha visto a arma em seu poder. Ocorre, contudo, que as demais vítimas foram unânimes em descrever a existência de arma de fogo, que elas visualizaram e foram sacadas pelos agentes.

O boletim de ocorrência de fls. 19/21 narra a apreensão de uma das armas utilizadas no crime: "receberam denúncia dando conta que no imóvel situado à rua Dr. Luiz Faria Lemos Pinheiro, 75, nesta cidade, poderia haver objetos oriundos de roubos. Diligenciaram ao referido local e após ter sido franqueada a entrada no mesmo, lograram em apreender diversos objetos de origens suspeitas, bem como uma arma de fogo que estava na posse de Anderson Gomes Yoneda".

Nos autos (fls. 46) há a fotografia da arma apreendida.

Nesse sentido não há o que se falar de impedimento para reconhecer a causa de aumento, estando, portanto, caracterizada.

Ressalto que a falta de apreensão de uma das armas de fogo não impede o reconhecimento da causa de aumento, desde que outros elementos de prova estejam a comprovar sua utilização.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. EMPREGO DE ARMA. PRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO E DE PERÍCIA. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE. AGRAVO IMPROVIDO. 1 As Turmas que compõem a Terceira Seção desta Corte firmaram entendimento no sentido de que, para a incidência da majorante prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, é prescindível a apreensão e perícia da arma, quando evidenciada sua utilização por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas. 2. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 1577607/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 09/03/2020).

HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. ART. 157, § 2º, I E II, DO CP. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA DO ARTEFATO BÉLICO COMO REQUISITO PARA INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE NO DELITO DE ROUBO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA. 1. Segundo pacífico entendimento doutrinário e jurisprudencial, dispensável a apreensão e a perícia da arma de fogo para a incidência da causa de aumento de pena no crime de roubo (art. 157, § 2º, I, do CP), quando evidenciada a sua utilização no delito por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas. A configuração de excesso de prazo não decorre da soma aritmética de prazos legais. A questão deve ser aferida segundo os critérios de razoabilidade, tendo em vista as peculiaridades do caso. 2. Ordem denegada. (HC

534.076/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 02/03/2020).

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. EMPREGO DE ARMA. APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades. Assim, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e os critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do habeas corpus, por exigirem revolvimento probatório. 2. A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência n. 961.863/RS, firmou o entendimento de que é despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2º, I, do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo, como na hipótese, em que há farta comprovação testemunhal atestando o seu emprego. 3. Quanto à alegação da defesa de que há julgados recentes afastando a incidência da causa de aumento quando se tratar de arma desmuniada, inapta para efetuar disparos ou, ainda, de simulacro, cumpre ressaltar que nesses casos o artefato precisa ser apreendido para que seja constatado tratar-se de simulacro ou, ainda, que seja realizada perícia técnica para verificar a ausência de potencial ofensivo, o que não ocorreu no caso em comento. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC 473.161/MS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 03/12/2018 - grifei). PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO MAJORADO. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS REQUERIDAS PELA DEFESA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. REPRIMENDA BÁSICA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. AFIRMAÇÕES GENÉRICAS E INERENTES AO TIPO PENAL. OCORRÊNCIA. APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA DE FOGO. PRESCINDIBILIDADE. USO EVIDENCIADO POR OUTROS MEIOS DE PROVAS. (...) 4. O entendimento assente na Terceira Seção desta Corte Superior é no sentido da prescindibilidade da apreensão e da perícia da arma de fogo para a incidência da majorante no delito de roubo, desde que evidenciada sua utilização por outros meios de provas, tais como o depoimento de testemunhas, como ocorreu no caso dos autos. (...) (STJ - HC 301.620/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 12/12/2018, grifei). 5. (...) A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência n. 961.863/RS, firmou o entendimento de que é despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2º, I, do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo, como na hipótese, em que há farta comprovação testemunhal atestando o seu emprego. (...) (STJ - HC 363.933/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/06/2017, DJe 28/06/2017). Por outro lado, mesmo que apenas dois dos comparsas estivessem na posse de armas de fogo, a causa de aumento comunica-se aos corréus, dada sua objetividade.

Sobre o assunto:

APELAÇÃO. ROUBO DUPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO. Artigo 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal, na redação anterior à Lei n. 13.654/18. Sentença condenatória. Materialidade e autorias comprovadas pelo conjunto probatório que inviabiliza o reconhecimento da tese de absolvição por insuficiência de provas. Depoimentos testemunhais. Inquestionável eficácia probatória especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório. Reconhecimento da majorante relativa ao emprego de arma de fogo. Possibilidade. Para a caracterização da qualificadora prevista no inciso I, do § 2º, do artigo 157, do Código Penal, não há necessidade de laudos e exames sobre as armas utilizadas se outros elementos de convicção idôneos puderem ratificar o ilícito. Circunstância objetiva que se comunica a todos os envolvidos. Condenações mantidas. Dosimetria da pena que, entretanto, comporta reparo. Redução proporcional das sanções pela valoração das agravantes. Regime fechado que melhor se ajusta ao caso. Inteligência do artigo 33, §3º, do Código

Penal. Sentença reformada em parte. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. (TJSP; Apelação Criminal 0032806-53.2016.8.26.0576; Relator (a): Camargo Aranha Filho; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de São José do Rio Preto - 5ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 12/08/2020; Data de Registro: 12/08/2020). Roubo majorado - Emprego de arma de fogo e concurso de agentes comprovados por meio do conjunto probatório - Circunstância de natureza objetiva - Causa de aumento que se comunica entre todos os partícipes - Conjunto probatório desfavorável ao réu lastrado em depoimentos coerentes e harmônicos da vítima, de policial e de testemunhas - Suficiência à aferição da materialidade, da autoria e do dolo Nos crimes de roubo, a palavra da vítima e dos policiais, se coerentes e em harmonia com outros elementos de convicção existentes nos autos, têm especial importância, tanto para confirmar a materialidade dos fatos quanto sua autoria e dolo. O emprego de arma de fogo é, por sua vez, circunstância de natureza objetiva. Sua utilização por um dos comparsas comunica-se entre todos, pouco importando a tarefa destinada a cada um deles na execução do evento criminoso, desde que evidenciado o liame subjetivo entre os agentes. (...) (TJSP; Apelação Criminal 0001324-30.2018.8.26.0540; Relator (a): Grassi Neto; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de São Caetano do Sul - 2ª Vara Criminal e de Crimes contra a Vida; Data do Julgamento: 31/07/2020; Data de Registro: 31/07/2020).

#### 5) Do concurso de agentes

Como bem salientado pelas declarações das vítimas, a ação se deu de forma não isolada.

Para que se tenha mais de um autor na prática do mesmo crime, não é necessário que eles tenham a mesma conduta. Basta que a conduta de um complete a do outro, nesses termos, não é necessário que todos os agentes ameacem ou agredam a vítima, para que se dê o roubo.

No caso dos autos, o réu e seus comparsas abordaram as vítimas em uma praça e, usando de violência e arma de fogo, subjugaram-nas e cometeram o roubo.

Havia conluio entre os agentes, cada um tendo uma função específica, de forma que o concurso de pessoas deve ser reconhecido.

#### 6) Da corrupção de menores

Dentro da seara do delito de corrupção de menores, a discussão principal é sobre a necessidade de a criança ou adolescente com o qual se praticou o delito ser ou não corrompido, antes da prática do delito.

A jurisprudência já vem firmando o entendimento de que o crime é formal e, como tal, a situação pessoal do adolescente pouco importa para o delito se configurar, bastando que o agente tenha praticado o crime na companhia de adolescente.

Sobre o assunto:

"RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. ART. 1º DA LEI 2.252/1954. PROVA DA EFETIVA CORRUPÇÃO DO MENOR. DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I -Para a configuração do crime de corrupção de menores não se faz necessária a prova de sua efetiva corrupção, uma vez que se trata de delito formal, cujo objeto jurídico é a defesa da moralidade da criança e do adolescente. II - Recurso desprovido." (STF - Processo: RHC 106894 DF - Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI - Julgamento: 08/02/2011 - Órgão Julgador: Primeira Turma - Publicação: DJe-039, DIVULG 25-02-2011, PUBLIC 28-02-2011 - Parte(s): DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS, LUCIANO ERNANDES, MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA).

"RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA, QUANTO AO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. ART. 1º DA LEI Nº 2.252/54. NATUREZA FORMAL.PRECEDENTES. IMPROCEDÊNCIA. 1. O crime de corrupção de menores é formal, não havendo necessidade de prova efetiva da corrupção ou da idoneidade moral anterior da vítima, bastando indicativos do envolvimento de menor na companhia do agente imputável. Precedentes. 2. Recurso ao qual se nega provimento." (STF - Processo: RHC 107760 DF - Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA - Julgamento: 28/06/2011 - Órgão Julgador: Primeira Turma - Publicação: DJe-162 DIVULG 23-08-2011, PUBLIC 24-08-2011, EMENT VOL-02572-02 PP-00257 - Parte(s): DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS, CLAUDIMAR PEREIRA DOS REIS, MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL, PROCURADOR-

GERAL DA REPÚBLICA).

"RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PENAL. CORRUPÇÃO DE MENORES. PROVA DA EFETIVA CORRUPÇÃO DO INIMPUTÁVEL. DESNECESSIDADE. DELITO FORMAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DECLARADA DE OFÍCIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 61 DO CPP. 1. Para a configuração do crime de corrupção de menores, atual artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, não se faz necessária a prova da efetiva corrupção do menor, uma vez que se trata de delito formal, cujo bem jurídico tutelado pela norma visa, sobretudo, a impedir que o maior imputável induza ou facilite a inserção ou a manutenção do menor na esfera criminal. 2. Recurso especial provido para firmar o entendimento no sentido de que, para a configuração do crime de corrupção de menores (art. 244-B do ECA), não se faz necessária a prova da efetiva corrupção do menor, uma vez que se trata de delito formal; e, com fundamento no artigo 61 do CPP, declarar extinta a punibilidade dos recorridos Peter Lima Mendes e Fleurismar Alves da Silva, tão somente no que concerne à pena aplicada ao crime de corrupção de menores." (STJ - Processo: REsp 1112326 DF - 009/0018958-2 - Relator(a): Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE - Julgamento: 14/12/2011 - Órgão Julgador: S3 - TERCEIRA SEÇÃO - Publicação: DJe 08/02/2012).

Aliás, a súmula 500 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça já afasta qualquer questionamento: "A configuração do crime previsto no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente independe da prova de efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal".

No caso em tela, tanto no auto de reconhecimento pessoal de fls. 33, bem como no auto de reconhecimento fotográfico de fls. 37, as vítimas Victor e Guilherme reconheceram o adolescente Renan Luiz Tomaz como sendo um dos autores do roubo. Resta saber se o adolescente foi devidamente qualificado, para que seja possível a caracterização do delito.

É que o Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese jurídica: Tema nº 1052 - Qualificação - Menor - BO - Documento - "Para ensejar a aplicação de causa de aumento de pena prevista no art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006 ou a condenação pela prática do crime previsto no art. 244-B da Lei n. 8.069/1990, a qualificação do menor, constante do boletim de ocorrência, deve trazer dados indicativos de consulta a documento hábil - como o número do documento de identidade, do CPF ou de outro registro formal, tal como a certidão de nascimento."

No caso em tela, quando o adolescente foi levado à Delegacia de Polícia, foi lavrado o boletim de ocorrência da localização e apreensão de objetos, quando ele foi devidamente identificado, com base na sua cédula de identidade, que foi exibida ao escrivão (fls. 12).

Assim, cumpridas as exigências jurisprudenciais, é possível o reconhecimento do delito de corrupção de menores.

Assim, a atuação conjunta fez com que o adolescente estivesse ligado à conduta delinquente e, portanto, o delito se configurou.

7) Do concurso formal de delitos

Os réus e o adolescente subtraíram os telefones celulares das vítimas Carlos, Guilherme, Nicholas, Pedro e Victor, bem como subtraíram as chaves dos carros das vítimas Eduardo e Pedro, o notebook da vítima Carlos e outros pertences como carteira, cartões e cigarros.

Assim, tinham ciência de que estavam retirando o patrimônio de pessoas distintas. Como houve uma ação e o patrimônio de sete vítimas atingido, deve ser reconhecido o concurso formal de crimes.

Com relação à corrupção de menores e o roubo, também entendo que o concurso formal deve ser reconhecido. É que em uma mesma oportunidade, os réus Anderson, Kauê e Ruan praticaram crimes de roubo e de corrupção de menores, acarretando o reconhecimento do concurso formal de crimes.

Sobre o assunto:

"HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE AGENTES. 1. CONCURSO FORMAL. DUAS VÍTIMAS. PATRIMÔNIOS DISTINTOS. CAUSA DE AUMENTO CARACTERIZADA. 2. ORDEM DENEGADA. 1. A jurisprudência desta Corte tem entendimento pacífico de que, se com uma só ação houve lesão ao patrimônio de várias vítimas, está configurado concurso formal, e não delito único. 2. Dúvida não há de que o paciente, em um mesmo contexto



fático e circunstancial, por meio de uma única ação, abordou vítimas distintas, atingindo-lhes os patrimônios material e emocional, tratando-se, portanto, de pluralidade de delitos. 3. Habeas corpus denegado.” (STJ - Processo: HC 207320 MG 2011/0114598-3 - Relator(a): Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE - Julgamento: 20/03/2012 - Órgão Julgador: T5 - QUINTA TURMA - Publicação: DJe 12/04/2012). “HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE AGENTES. 1.CONCURSO FORMAL. DUAS VÍTIMAS. PATRIMÔNIOS DISTINTOS. CAUSA DE AUMENTO CARACTERIZADA. 2. (...) 1. A jurisprudência desta Corte Superior tem entendimento pacífico de que, se com uma só ação houve lesão ao patrimônio de várias vítimas, está configurado concurso formal, e não delito único.2. Dúvida não há de que o paciente, em um mesmo contexto fático e circunstancial, por meio de uma única ação, abordou vítimas distintas, atingindo-lhes os patrimônios material e emocional, tratando-se, portanto, de pluralidade de delitos.3. (...) .3. Habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa extensão, denegado. ” (STJ - Processo: HC 228868 DF 2011/0306065-3 - Relator(a): Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE - Julgamento: 20/03/2012 - Órgão Julgador: T5 - QUINTA TURMA - Publicação: DJe 30/04/2012).

#### 8) Do dispositivo e da pena

Na dosagem da pena, as diretrizes do artigo 59 do Código Penal devem ser consideradas.

Inicialmente, ressalto que os aumentos previstos para com a alteração legislativa introduzida pela Lei nº 13.654/18 não podem ser aplicadas aos réus, tendo em vista que se trata de delito cometido em data anterior, sob pena de prejudicá-los. Assim, os réus não apresentam antecedentes criminais, de forma que suas penas-base devem ser calculadas no mínimo legal: 1) para o roubo: reclusão de 04 anos e 10 dias-multa, para cada delito e para cada réu; 2) para a corrupção de menores: reclusão de 01 ano, para cada réu.

A menoridade dos réus Kauê e Ruan não é capaz de trazer a pena aquém do mínimo legal.

A existência de duas causas de aumento da pena fará com que a pena do roubo seja aumentada em três oitavos: reclusão de 05 anos, 06 meses e 13 dias-multa, para cada delito e para cada réu.

O concurso formal em relação aos crimes de roubo fará com que se tome uma das penas, porque idênticas, e acrescente-se dois terços, em razão da quantidade de delitos (07): reclusão de 09 anos e 02 meses, para cada réu. As penas de multa devem ser somadas: 91 dias-multa, para cada réu.

O concurso formal em relação aos crimes de roubo e de corrupção de menores fará com que se some as penas, na medida em que a aplicação de aumento traria resultado maior do que a do concurso material: reclusão de 10 anos e 02 meses e 91 dias-multa, para cada réu.

Não há outras agravantes, atenuantes, ou causas de aumento e diminuição a serem consideradas.

Entendo que o regime inicial de cumprimento da pena deve ser o fechado, tendo em vista a gravidade do delito praticado com uso de arma de fogo e de violência, em local público. Ademais, os réus agiam em conluio demonstrando que havia certa organização entre eles.

Pena final para cada réu: reclusão de 10 anos e 02 meses, em regime inicial fechado, e 91 dias-multa, diária mínima.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal e o faço para CONDENAR ANDERSON GOMES YONEDA, KAUÊ HENRIQUE DINIZ PEREIRA e RUAN FELIPE BARGAS TOMAZ, qualificados nos autos, como incurso nas penas do artigo 157, parágrafo 2º, inciso II e parágrafo 2º-A, inciso I, (aplicando-se o aumento previsto para o então inciso I do parágrafo 2º do artigo 157 do Código Penal), por sete vezes, em concurso formal de infrações (artigo 70, do Código Penal), combinado com o artigo 244-B, da Lei 8.069/90, este também em concurso formal (artigo 70, do Código Penal) com os crimes de roubo, todos combinados com o artigo 29 do Código Penal, cada um, à pena de reclusão de 10 anos e 02 meses, em regime inicial fechado, e 91 dias-multa, diária mínima.

Incabível a substituição prevista no artigo 44 do Código Penal, bem como a suspensão condicional da pena (artigo 77 do Código Penal), dado o montante da pena

total e o fato de que o delito foi praticado mediante grave ameaça contra pessoa. Os réus estão em liberdade e assim poderão permanecer caso desejem recorrer desta sentença.

Custas na forma da lei.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados.

Cumpra-se.

Ao final, pela MM. Juíza foi feito um breve resumo da sentença e, indagadas as partes, por elas foi dispensado o compartilhamento da sentença por meio da ferramenta TEAMS.

Tendo em vista que o réu Ruan e os defensores dos réus Anderson e Kaue manifestaram desejo de recorrer da sentença, pelo(a) MM. Juiz(a) foi dito: "recebo o recurso interposto pelo(a)(s) réu(é)(s) e defensores, saindo o(a)(s) defensor(a(es) dos réus Ruan e Anderson intimado(a)(s) para apresentar as razões e devendo a serventia providenciar a remessa dos autos à Defensoria Pública, para apresentar as razões em relação ao réu Kaue".

Ressalto que toda a instrução criminal foi gravada pela ferramenta Teams que poderá ser acessado pelo SAJ e pelo link de acesso que oportunamente será juntado aos autos.

Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, Maria Helena C. Oliveira, escrevente técnico judiciário, digitei.

MM. Juiz(a):

Promotor(a):

Defensor(a):

Ré(u):